

修正说明：替换案例 6.5(课程视频对应位置约为第一单元 票据法律制度 (2)18:30)

## 第六章 金融法律制度

## 目录

- 01. 票据法律制度
- 02. 保险法律制度
- 03. 证券法律制度

## 第一单元 票据法律制度

## 本单元框架结构

| 序号 | 知识点        | 考频 |
|----|------------|----|
| 1  | 票据概述       | 高  |
| 2  | 票据权利       | 高  |
| 3  | 票据行为       | 高  |
| 4  | 票据追索的细化规定  | 高  |
| 5  | 票据抗辩权      | 高  |
| 6  | 各种票据的细节性规定 | 一般 |
| 7  | 电子商业汇票     | ?  |

## 知识点 1：票据概述

## 一. 票据概念

票据，是指由出票人签发的、约定自己或者委托付款人在见票时或指定的日期向收款人或持票人无条件支付确定的金额的有价证券。

## 二. 票据种类

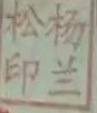
| 大类 | 细类              |        | 出票人          | 进一步分类    |          |          |          |
|----|-----------------|--------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|    |                 |        |              | 自付<br>票据 | 委付<br>票据 | 即付<br>票据 | 远期<br>票据 |
| 汇票 | 银行汇票            |        | 银行           |          | ✓        | ✓        |          |
|    | 商业<br>汇票        | 银行承兑汇票 | 非<br>银行单位    |          | ✓        | ✓        | ✓        |
|    |                 | 商业承兑汇票 |              |          |          |          |          |
| 本票 | 银行本票            |        | 银行           | ✓        |          | ✓        |          |
| 支票 | 现金支票            |        | 非银行单<br>位或个人 |          | ✓        | ✓        |          |
|    | 转账支票            |        |              |          |          |          |          |
|    | 普通支票<br>(含划线支票) |        |              |          |          |          |          |

## [票样—银行汇票]

|                                                                                            |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付款期限<br>壹个月                                                                                |                                               | 中国建设银行 | 2 × × 0000                                                                                                                     | 第 号 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 出票日期<br>(大写) 贰零壹陆年零伍月零叁日                                                                   |                                                                                                                                | 银行汇票   |                                                                                                                                |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 收款人 深圳 × × 公司                                                                              | 代理付款行                                                                                                                          |        | 行号                                                                                                                             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 出票金额 人民币<br>(大写) 叁拾陆万元整                                                                    | 账号                                                                                                                             |        | (压数机压印出票金额)                                                                                                                    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 实际结算金额 人民币<br>(大写) 叁拾叁万玖仟元整                                                                | 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分                                                                                                            |        | <table border="1"> <tr> <td>¥</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> |     | ¥ | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥                                                                                          | 3                                                                                                                              | 3      | 9                                                                                                                              | 0   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
| 申请人: 北京市 × × 公司 账号或住址: 20 × × × ×                                                          | 科目 (借)                                                                                                                         |        | 双方科目 (贷)                                                                                                                       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 出票行: 建行 × × 支行 行号: 0752                                                                    | 多余金额                                                                                                                           |        | 兑付日期 年 月 日                                                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 备注: 货款                                                                                     | 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分                                                                                                            |        | 复核 记账                                                                                                                          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 凭票付款                                                                                       | <table border="1"> <tr> <td>¥</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> |        | ¥                                                                                                                              | 2   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| ¥                                                                                          | 2                                                                                                                              | 1      | 0                                                                                                                              | 0   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
| 出票行签章<br> | 张华                                                                                                                             |        |                                                                                                                                |     |   |   |   |   |   |   |   |   |

此联代理付款行付款后作联行往来借方凭证附件

## [票样—商业汇票—商业承兑汇票]

|                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业承兑汇票                                                                                                                                                                  |                              | 2                                                                                                                                                                         | 001000063 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 出票日期 贰零壹柒年 零伍 月 零贰 日                                                                                                                                                    |                              | 21811528                                                                                                                                                                  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 付款人 全称 中铁十局集团有限公司                                                                                                                                                       | 收款人 全称 北京金叶鑫诚建设工程有限公司        |                                                                                                                                                                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 付款人 账号 12050161530000000922                                                                                                                                             | 收款人 账号 110061668018800013518 |                                                                                                                                                                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 付款人 开户银行 建设银行济南市中支行七里山分理处                                                                                                                                               | 收款人 开户银行 交通银行北京通州梨园支行        |                                                                                                                                                                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 出票金额 人民币 叁拾万元整                                                                                                                                                          | 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分          | <table border="1"> <tr> <td>¥</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>                                            |           | ¥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥                                                                                                                                                                       | 3                            | 0                                                                                                                                                                         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
| 汇票金额 贰零壹柒年壹拾壹月零贰日                                                                                                                                                       | 付款人 行号 105504173216          |                                                                                                                                                                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 交易合同号 E20170502                                                                                                                                                         | 付款人 地址 济南市市中区英雄山路 128-1 号    |                                                                                                                                                                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                              |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 承兑日期 年 月 日                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |

[票样—商业汇票—银行承兑汇票]

| 银行承兑汇票                       |                                            | 2                                       | DB<br>01 | 02835998 |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| 出票日期 贰零零捌 年 柒 月 贰拾壹日<br>(大写) |                                            |                                         |          |          |
| 出票人全称 常德市优农植保有限公司            | 收款人 全称 江苏快达农化股份有限公司                        |                                         |          |          |
| 出票人账号 870115449808093001     | 账号 710701040000295                         |                                         |          |          |
| 付款行全称 中行常德分行营业部              | 开户银行 如东县农行                                 |                                         |          |          |
| 出票金额 人民币 壹拾伍万元整<br>(大写)      | 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分<br>¥ 1 5 0 0 0 0 0 0 |                                         |          |          |
| 汇票到期日 贰零零玖 年 零壹 月 贰拾壹 日      | 付行号 104558001004                           |                                         |          |          |
| 承兑协议编号 2208035               | 付行地址 湖南省常德市武陵区洞庭大道中段138号                   |                                         |          |          |
| 本汇票请你们行承兑，到期无条件付款。           |                                            | 本汇票已经承兑，到期日由                            |          |          |
| 出票人签章 财务专用章 王朱印明             |                                            | 本行付款 47013 0007701308000147<br>68466692 |          |          |
| 承兑日期 年 月 日 12月               |                                            | 承兑行签章                                   |          |          |
| 备注:                          |                                            | 复核 记账                                   |          |          |

此联收款人开户行随托收凭证寄回，付款行作结清附件

[票样—银行本票]

| 中国工商银行 广州市分行                                                       |                     | 2 | BH<br>03 | 90877855 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---|----------|----------|
| 付款期限 贰 个月                                                          |                     |   |          |          |
| 本 票                                                                |                     |   |          |          |
| 出票日期 贰零零捌 年 零捌 月 壹拾伍 日<br>(大写)                                     |                     |   |          |          |
| 收款人: 广州增光贸易有限公司                                                    | 申请人: 广州金鑫商贸有限公司     |   |          |          |
| 凭票即付 人民币 壹拾捌万元整<br>(大写)                                            | (压数机压印出票金额)         |   |          |          |
| 转账 <input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> | 出票行签章 陈绮            |   |          |          |
| 备注:                                                                | 出票行签章 3011000000023 |   |          |          |
| 出票行签章 出纳 复核 经办                                                     |                     |   |          |          |

此联出票行留存，结清本票时作借方凭证



## [票样—支票—现金支票]

**徽商银行 现金支票** 31903910  
05211588

出票日期(大写) 贰零贰壹年零柒月叁拾日 付款行名称: 徽商银行铜陵银霄支行  
收款人: 安徽光彩事业促进会 出票人账号: 1990501021000565930

人民币 (大写) **伍拾万元整**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
|   |   |   |   | ¥ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

用途 河南省灾害救援和灾后重建专项资金

上列款项请从  
我账户内支付  
出票人签章

付款期限自出票之日起十天

宝谢印同

## [票样—支票—转账支票]

**中国银行 转账支票 (皖)** 00003513251

出票日期(大写) 贰零零玖年零肆月贰拾日 付款行名称:  
收款人: 彬伊奴奉节专卖店 出票人账号:

人民币 (大写) **壹仟元整**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
|   |   |   |   | ¥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

用途

上列款项请从  
我账户内支付  
出票人签章

复核 记账

357828035104046317148150598091

## [票样—支票—普通支票]

**中国工商银行 支票** 86028490241

出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称:  
收款人: 出票人账号: 2002020908300069003

人民币 (大写)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿 | 仟 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

用途

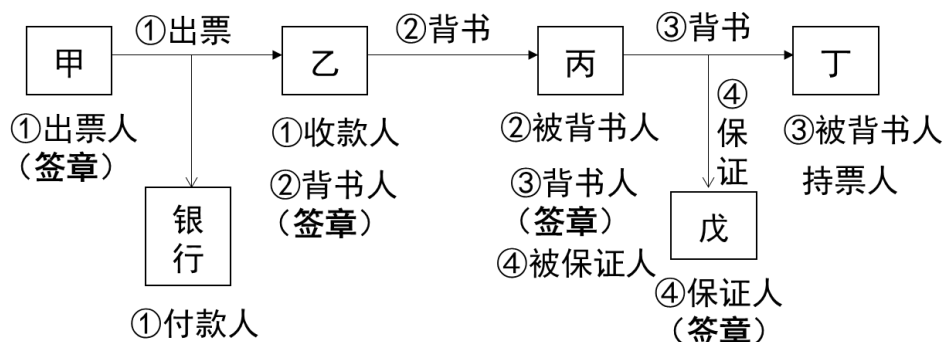
上列款项请从  
我帐户内支付  
出票人签章

科目(借)  
对方科目(贷)

复核 记账

[票样—支票—普通支票—划线支票]

## 三. 票据行为与票据当事人



签章通常被视为承担票据责任的前提，签章者为票据的债务人或者责任人

针对远期汇票而言，付款人有可能在票据上作出一个未来无条件付款的承诺，就需要以承兑人的身份在票据上签章

## 四. 票据的基础关系与票据关系

## 1. 概念

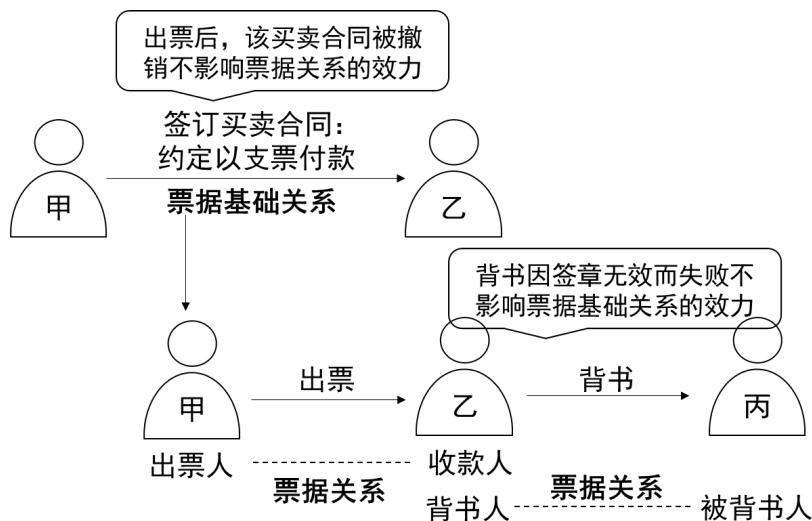
| 要点     | 含义                              | 示例                    |
|--------|---------------------------------|-----------------------|
| 票据基础关系 | 授受票据的原因或前提                      | 出票的原因                 |
| 票据关系   | 基于票据行为（出票、背书、承兑、保证）所产生的票据权利义务关系 | 背书<br>(背书人 V. S 被背书人) |

## 2. 具体规定

| 序号 | 具体规定                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 票据的签发、取得和转让，应遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系，如买受人基于“买卖关系”向出卖人签发票据 |
| 2  | 票据关系一经形成，就与基础关系相分离，基础关系是否存在，是否有效，对票据关系都不起作用                  |

3 票据关系因一定原因失效，亦**不影响基础关系的效力**

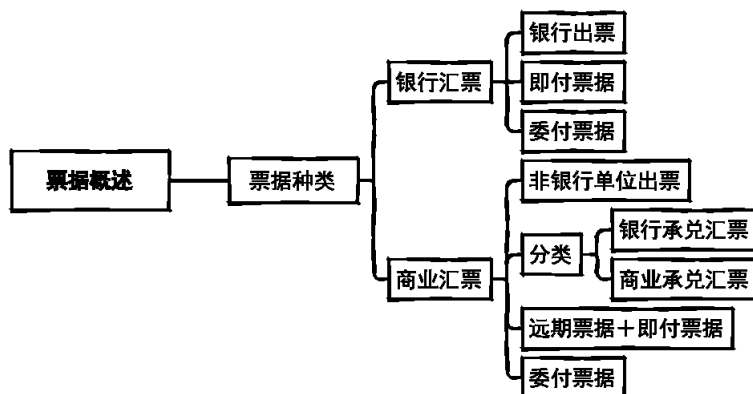
## [案例 6.1]

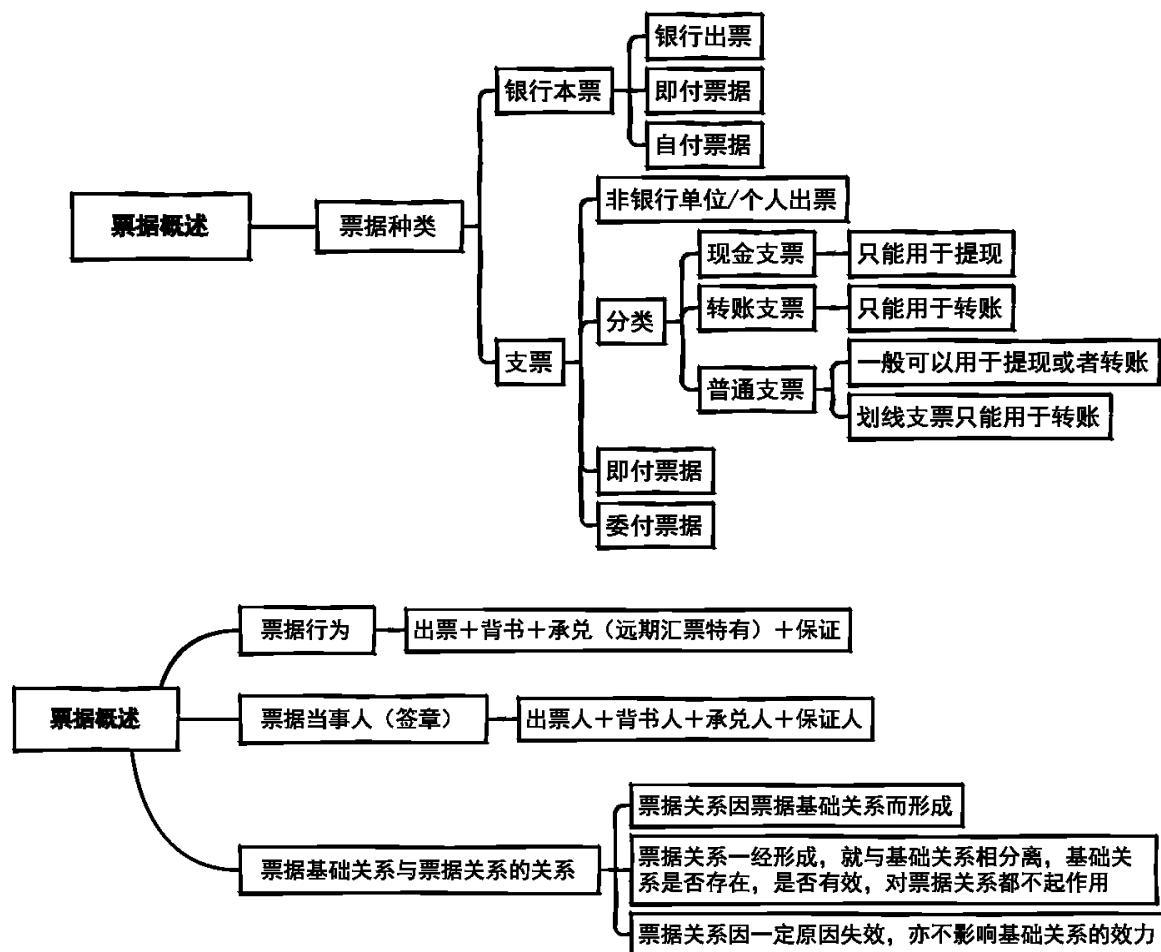


## 五. 票据法上的非票据关系

| 要点 | 具体规定                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概念 | 票据法上的非票据关系，是指由 <b>票据法直接规定</b> 的， <b>不基于票据行为</b> 而发生的票据当事人之间与票据有关的法律关系                                                                        |
| 示例 | 《票据法》第 12 条规定：出于恶意取得票据的，不得享有票据权利。因此，票据上的正当权利人对于因恶意而取得票据的人可以行使票据返还请求权，该 <b>返还关系</b> 即为票据法直接规定的非票据关系之一                                         |
|    | 《票据法》第 55 条规定：持票人获得付款的，应当在汇票上签收，并将汇票交给付款人。因此，票据付款人付款后请求持票人 <b>交还票据而发生的关系</b> 亦属于票据法直接规定的非票据关系之一                                              |
|    | 《票据法》第 18 条规定：持票人因超过票据权利时效或因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的，仍享有民事权利，可以请求出票人或承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。因此，持票人因票据权利丧失而与出票人或承兑人发生的 <b>利益返还关系</b> 亦属于票据法直接规定的非票据关系之一 |

## 本单元“知识点 1”总结





### 精学细练

【单选题】根据票据法律制度的规定, 下列关于票据的表述中, 不正确的是 ( )。

- A. 银行承兑汇票的出票人为银行
- B. 汇票均属于委付票据
- C. 付款人无需在票据上签章
- D. 《票据法》中规定的票据, 包括: 汇票、本票和支票

【答案】A

【解析】选项 A, 银行承兑汇票属于商业汇票, 其出票人为“非银行单位”。

【多选题】甲公司签发一张商业汇票给乙公司, 戊公司为保证人。乙公司将票据背书给丙公司, 丙公司又将票据背书给丁公司。下列选项中, 应当对丁公司承担票据责任的有 ( )。

- A. 甲公司
- B. 乙公司
- C. 戊公司
- D. 丙公司

【答案】ABCD

【解析】商业汇票的出票人(甲公司)、背书人(乙公司、丙公司)和保证人(戊公司), 在票据不获承兑或不获付款时承担付款清偿义务。

【单选题】甲企业、乙企业签订了买卖合同，甲企业以乙企业为收款人开出一张票面金额为 5 万元的银行承兑汇票，作为预付款交付于乙企业，乙企业接受汇票后将其背书转让给丙企业。后当事人因不可抗力解除该合同。下列关于甲企业的权利主张的表述中，符合票据法规定的是（ ）。

- A. 甲企业有权要求乙企业返还汇票
- B. 甲企业有权要求丙企业返还汇票
- C. 甲企业有权请求付款银行停止支付
- D. 甲企业有权要求乙企业返还 5 万元预付款

【答案】D

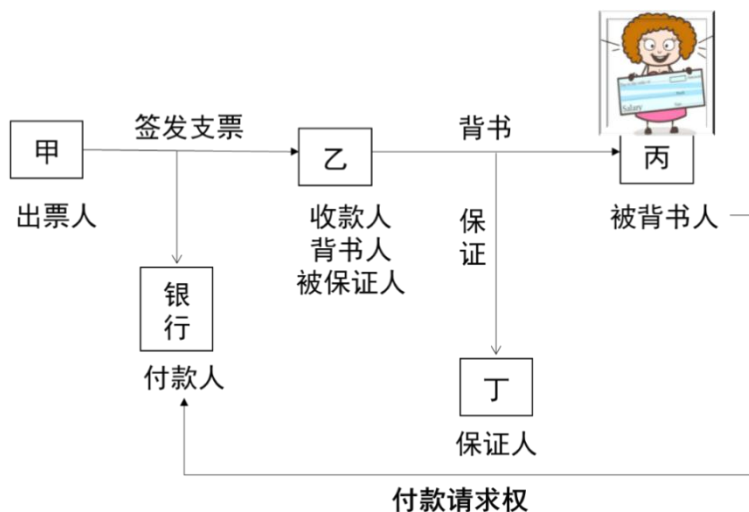
【解析】票据关系一经形成，就与基础关系相分离，基础关系是否存在、是否有效，对票据关系都不起影响作用。甲企业是不能对抗丙企业的，但是可以要求乙企业返还与票据金额相当的预付款。

## 知识点 2：票据权利

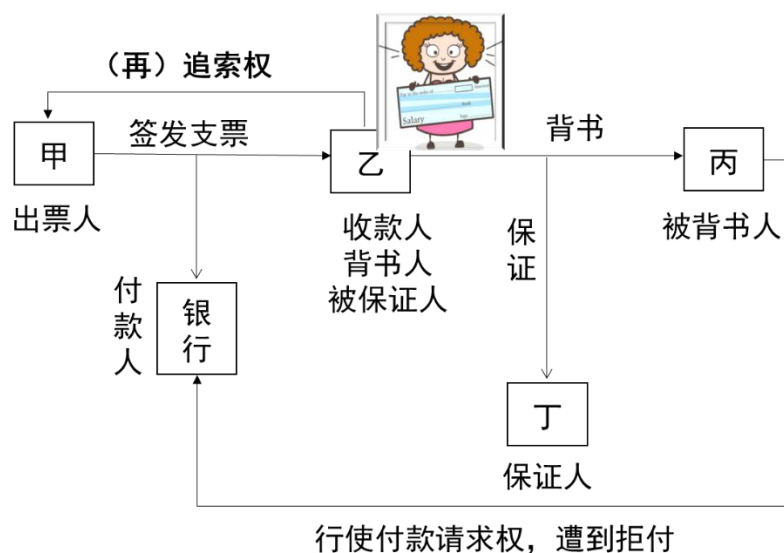
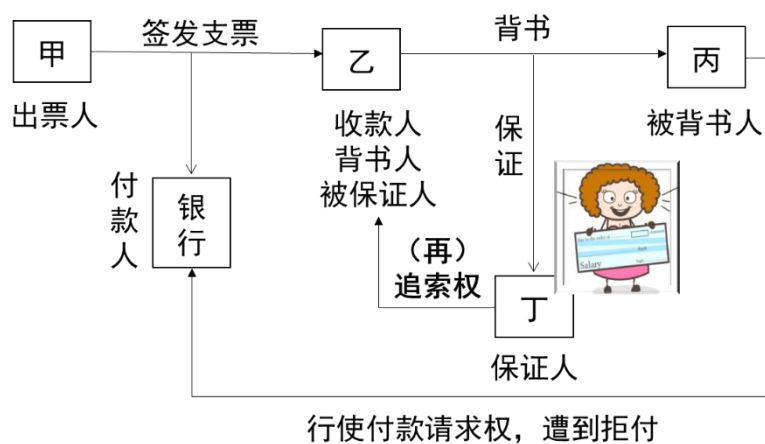
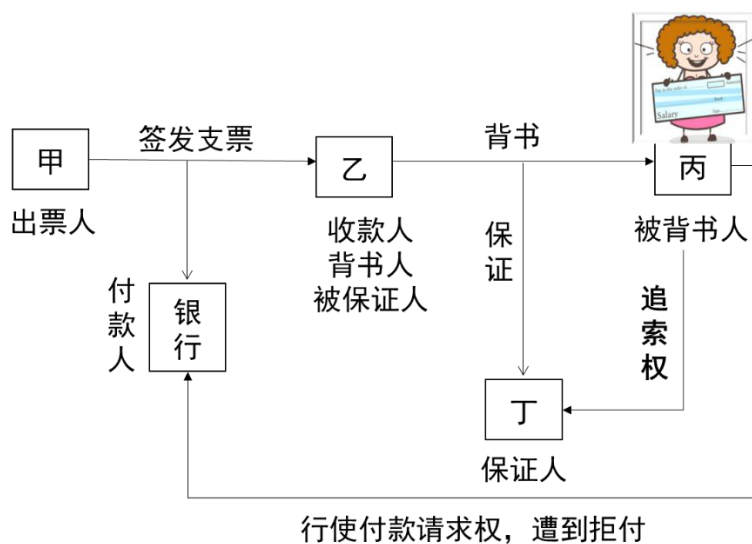
### 一. 票据权利的种类

| 种类    | 概念                                                 |
|-------|----------------------------------------------------|
| 付款请求权 | 持票人向付款人出示票据要求付款的权利                                 |
| 追索权   | 票据当事人行使付款请求权遭到拒绝或有其他法定原因存在时，向其前手请求偿还票据金额及其他法定费用的权利 |

### 【案例 6.2】票据权利的行使

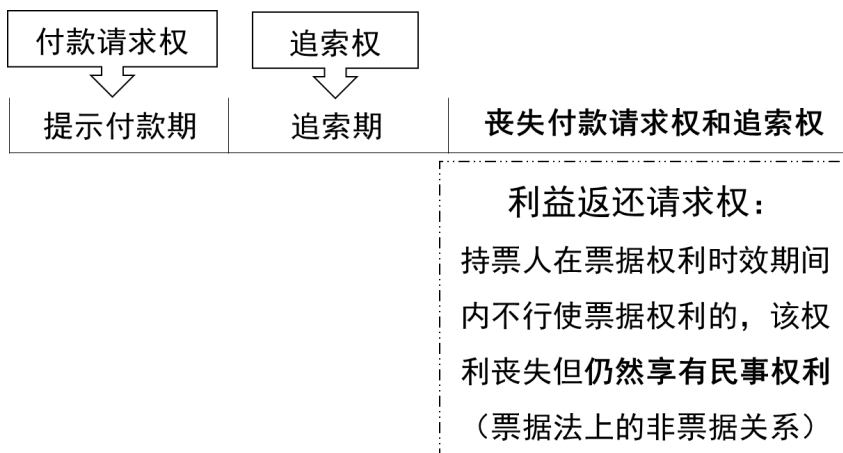






## 二. 票据权利的时效（票据权利的有效期）

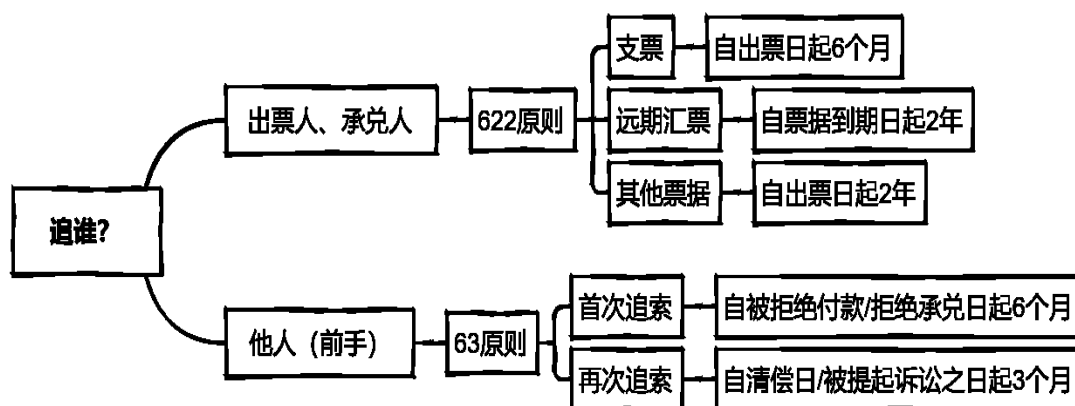
## 1. 概述



## 2. 付款请求权的行使时间（提示付款期）

| 票据类型 | 票据性质 | 提示付款期限           | 记忆口诀             |
|------|------|------------------|------------------|
| 银行汇票 | 即付票据 | 出票日起 1 个月        | 汇 1 本 2<br>支商 10 |
| 银行本票 | 即付票据 | 出票日起 2 个月        |                  |
| 支票   | 即付票据 | 出票日起 10 日        |                  |
| 商业汇票 | 远期票据 | <b>到期日起</b> 10 日 |                  |

## 3. 追索权的行使时间

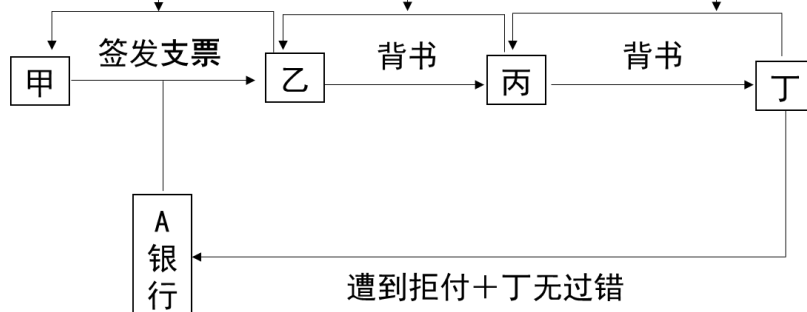


## [案例 6.3] 支票追索权的行使时间

追索“出票人”→622原则  
→支票→出票日+6个月

追索“非出票人/承兑人”→63原则→再追→清偿日+3个月

追索“非出票人/承兑人”→63原则→首追→被拒日+6个月

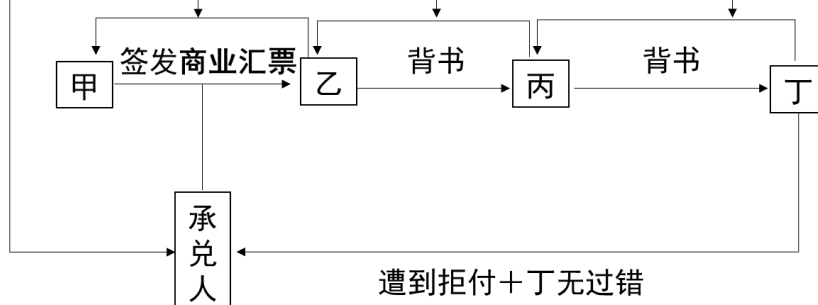


## [案例 6.4] 远期商业汇票追索权的行使时间

追索“出票人/承兑人”→622原则→商业汇票（远期汇票）→到期日+2年

追索“非出票人/承兑人”→63原则→再追→清偿日+3个月

追索“非出票人/承兑人”→63原则→首追→被拒日+6个月

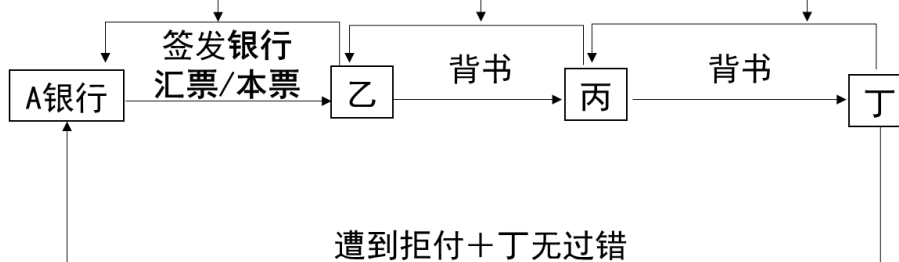


## [案例 6.5] 其他票据追索权的行使时间

追索“出票人”→622原则→银行汇票/本票（其他票据）→出票日+2年

追索“非出票人/承兑人”→63原则→再追→清偿日+3个月

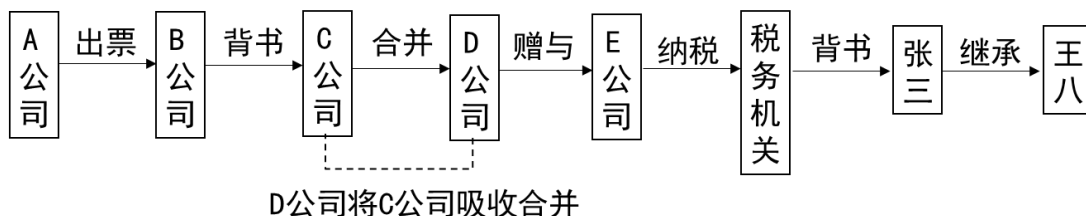
追索“非出票人/承兑人”→63原则→首追→被拒日+6个月



## 三. 票据权利的取得

## 1. 取得方式

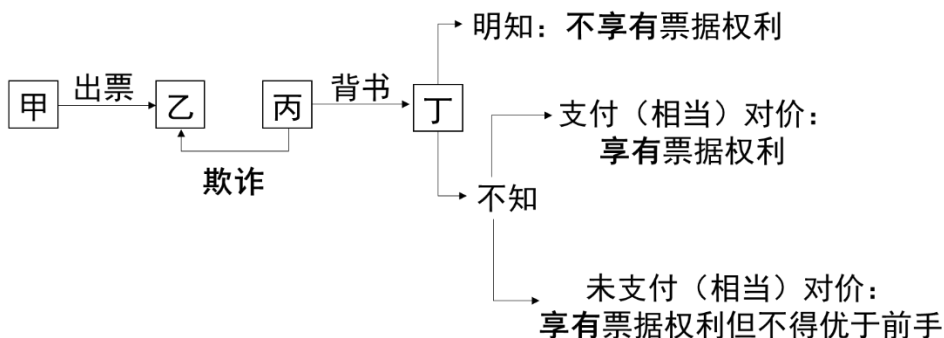
| 序号 | 具体规定                            |
|----|---------------------------------|
| 1  | <b>出票</b> 取得                    |
| 2  | <b>转让</b> 取得                    |
| 3  | 通过 <b>税收、继承、赠与、企业合并</b> 等方式获得票据 |



## 2. 票据权利取得时应遵循的原则

| 具体规定                                                                     | 说明               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 票据的取得 <b>必须</b> 给付（相当）对价                                                 | 相当对价是指与票据价值相当的对价 |
| 因 <b>税收、继承、赠与</b> 可以依法 <b>无偿</b> 取得票据的，不受给付对价之限制，但所享有的票据权利 <b>不得优于前手</b> | 前手有多少权利，后手就有多少权利 |
| 因 <b>欺诈、偷盗、胁迫或明知</b> 有上述情形出于恶意而取得票据的， <b>不得享有</b> 票据权利                   | —                |
| 持票人因为 <b>重大过失</b> 取得不符合《票据法》规定的票据的， <b>不得享有</b> 票据权利                     | —                |

## [案例 6.6]



## 总结：票据权利取得的基本逻辑

| 是否因欺诈、胁迫、偷盗（含明知）或者重大过失取得票据 | 是否支付相当对价 | 是否享有票据权利       |
|----------------------------|----------|----------------|
| 否                          | 是        | 享有票据权利         |
|                            | 否        | 享有票据权利，但不得优于前手 |
| 是                          | 是        | 不享有票据权利        |
|                            | 否        |                |



## 四. 票据权利丧失后的补救措施

## 1. 概述

| 要点      | 具体规定                             |
|---------|----------------------------------|
| 票据丧失的概念 | 是指票据因灭失、遗失、被盗等原因而使票据权利人脱离其对票据的占有 |
| 补救措施    | 挂失止付+公示催告+普通诉讼                   |

## 2. 挂失止付的具体规定

| 要点   | 具体规定                                                     |
|------|----------------------------------------------------------|
| 概念   | 挂失止付是指失票人将丧失票据的情况通知付款人或代理付款人,由接受通知的付款人或代理付款人审查后暂停支付的一种方式 |
| 适用范围 | 票据特征                                                     |
|      | 可以申请挂失止付的票据                                              |
|      | 已承兑的商业汇票                                                 |
|      | (各种) 支票                                                  |
|      | 票据的付款人或代理付款人是确定的                                         |
|      | 填明现金字样和代理付款人的银行汇票                                        |
|      | 填明现金字样的银行本票                                              |

[图示]



|                          |                     |            |     |
|--------------------------|---------------------|------------|-----|
| 付款期限<br>壹个月              | 中国建设银行              | 2 × × 0000 | 第 号 |
| 出票日期<br>(大写) 贰零壹陆年零伍月零叁日 | 银行汇票                | 代理付款行      | 行号  |
| 收款人 深圳 × × 公司            | 账号                  |            |     |
| 出票金额 人民币 叁拾陆万元整          | (压数机压印出票金额)         |            |     |
| 实际结算金额 人民币 叁拾叁万玖仟元整      | 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 |            |     |
|                          | ¥ 3 3 9 0 0 0 0 0   |            |     |
| 申请人: 北京市 × × 公司          | 账号或住址: 20 × × × ×   | 科目(借)      |     |
| 出票行: 建行 × × 支行           | 行号: 0752            | 双方科目(贷)    |     |
| 备注: 货款                   | 多余金额                | 兑付日期 年 月 日 |     |
| 凭票付款                     | 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 | 复核         | 记账  |
| 出票行签章                    | ¥ 2 1 0 0 0 0 0     |            |     |

此联代理付款行付款后作联行往来借方凭证附件

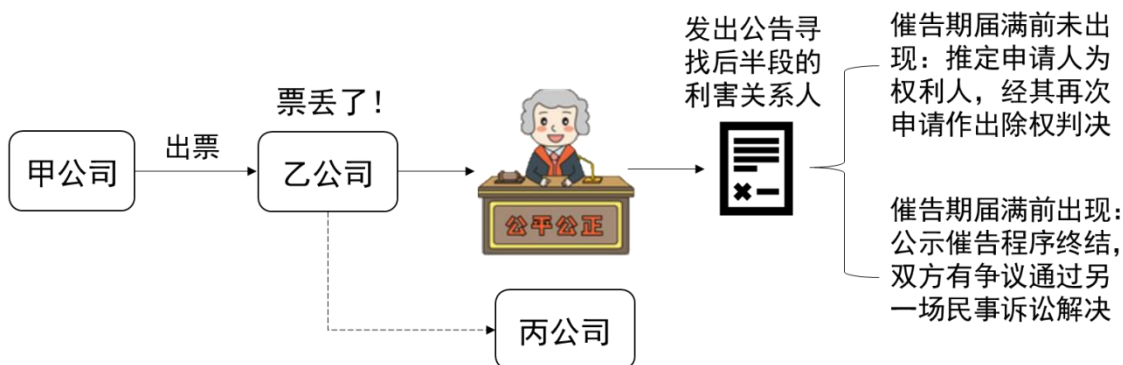
## 2. 挂失止付的具体规定

| 要点   | 具体规定                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 非必要性 | 挂失止付 <b>不是</b> 丧失票据后采取的 <b>必经措施</b> ，而是一种暂时的预防措施                     |
| 止付期  | 付款人或代理付款人自收到挂失止付通知之日起 <b>12 日内</b> 未收到人民法院的止付通知书的，自第 13 日起，挂失止付通知书失效 |
| 拒绝受理 | 如果付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书前，已经依法向持票人付款的， <b>不再接受</b> 挂失止付                |

## 3. 公示催告的具体规定

| 要点   | 具体规定                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概念   | 公示催告是指在票据丧失后，由失票人向 <b>人民法院</b> 提出申请，请求人民法院以公告方法通知不确定的利害关系人限期申报权利，逾期未申报者，由人民法院通过除权判决宣告所丧失票据无效的一种制度 |
| 适用范围 | <b>可以背书转让的票据</b> 丧失的，失票人可以申请公示催告                                                                  |
| 排除适用 | 填明 <b>现金</b> 字样的各类票据                                                                              |

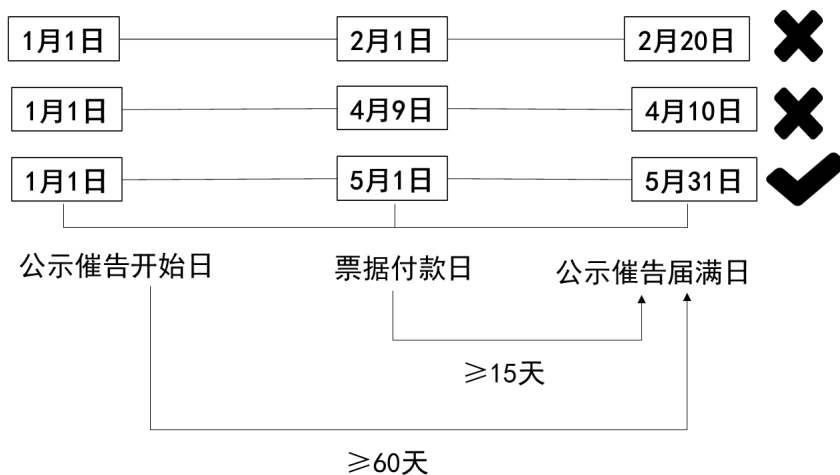
## [说明] “公示催告”的逻辑



## 3. 公示催告的具体规定

| 要点   | 具体规定                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 通知止付 | 人民法院受理公示催告申请的，同时通知支付人停止支付（直至公示催告程序终结）                                                  |
| 发出公告 | 法院在受理后的 <b>3 日内</b> 发出公告，催促利害关系人申报权利<br>公示期间 <b>不得少于 60 日</b> ，且公示期间届满日不得早于票据付款日后 15 日 |

## [案例 6.7]

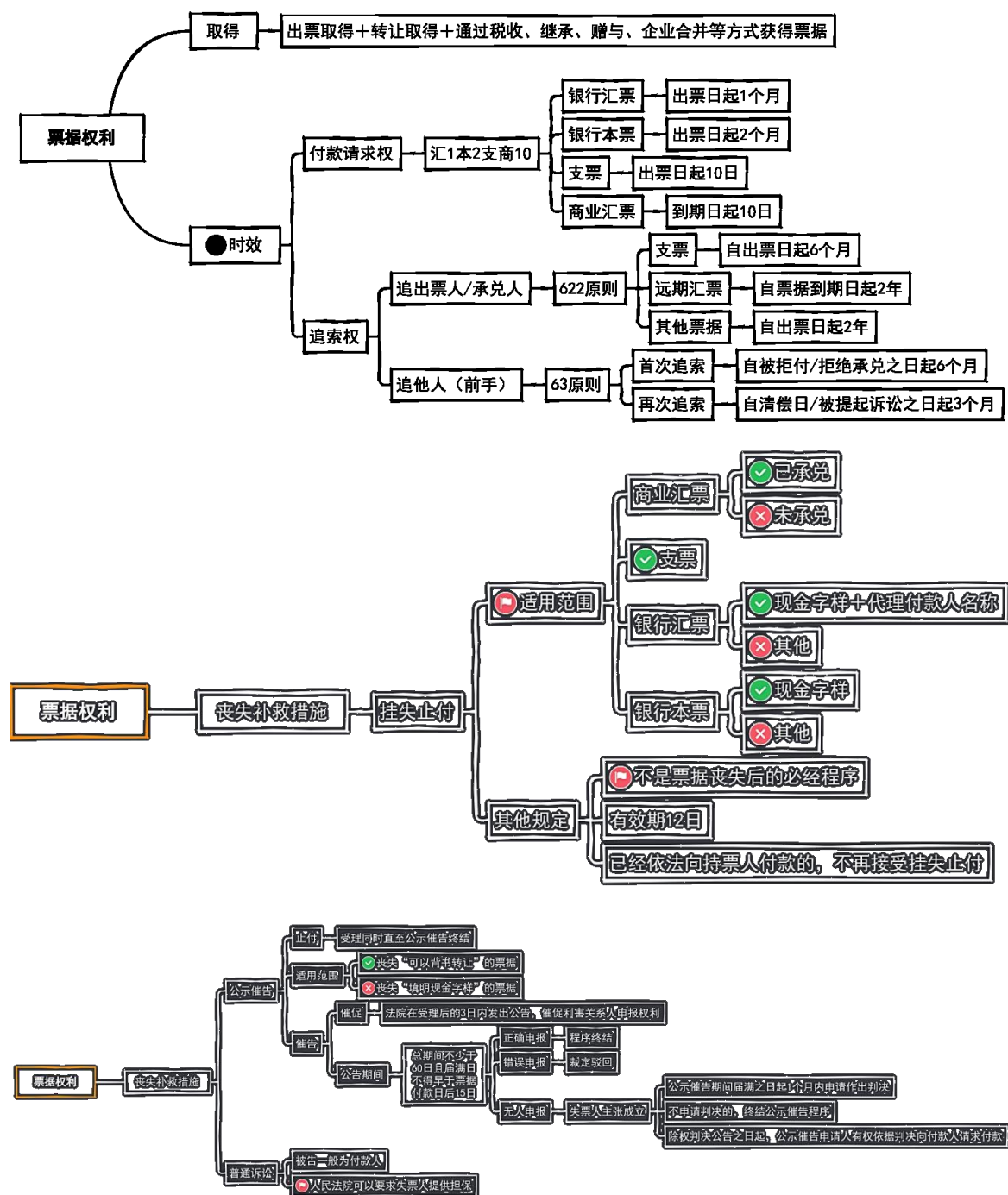


| 要点   | 具体规定                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申报权利 | 在除权判决作出前，利害关系人申报权利，法院应通知其向法院出示票据，并通知公示催告申请人在指定的期间查看该票据                                                                                        |
|      | 申报票据与失票的票据是否一致      人民法院的态度                                                                                                                   |
|      | 否      应当 <b>裁定驳回</b> 利害关系人的申报                                                                                                                |
|      | 是      法院并不在该程序之下对申请人与申报权利人之间的争议进行实体审理，而是会 <b>裁定终结</b> 该程序。申请人如欲主张票据权利，可以向对方提起普通民事诉讼                                                          |
| 除权判决 | 没有人在指定期限内申报权利，则推定申请人的主张成立                                                                                                                     |
|      | 在申报权利的期间无人申报权利，或者申报被驳回的，申请人应当自 <b>公示催告期间届满之日起 1 个月内申请</b> 作出判决。逾期不申请判决的， <b>终结</b> 公示催告程序<br><b>除权判决公告之日起</b> ，公示催告申请人有权依据 <b>判决</b> 向付款人请求付款 |

## 4. 普通诉讼的具体规定

| 要点 | 具体规定                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 概念 | 指丧失票据的失票人向人民法院提起民事诉讼，要求法院判定 <b>付款人</b> 于票据到期日或判决生效后支付或清偿票据金额的活动 |
| 被告 | 一般是付款人                                                          |
| 担保 | 失票人向法院起诉时， <b>法院应当根据案件的具体情况决定当事人是否应当提供</b> 担保以及担保的数额            |

## 本单元“知识点2”总结



## 精学细练

【多选题】根据支付结算法律制度的规定，下列关于票据提示付款期限的说法中，正确的有（ ）。(2024年)

- A. 银行本票的提示付款期限自出票日起最长不超过6个月
- B. 支票的提示付款期限自出票日起10日
- C. 银行汇票的提示付款期限自出票日起1个月
- D. 商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日

【答案】BCD

【解析】选项 A，银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过 2 个月。

【单选题】郑某持有一张出票日期为 2023 年 12 月 14 日的现金支票。下列日期中，郑某提示付款时，银行有权拒绝付款的是（ ）。

- A. 2023 年 12 月 14 日
- B. 2023 年 12 月 18 日
- C. 2023 年 12 月 23 日
- D. 2023 年 12 月 25 日

【答案】D

【解析】支票的提示付款期限自出票日起 10 日内（2023 年 12 月 14 日起+10 日=2023 年 12 月 24 日）。

【单选题】根据支付结算法律制度的规定，下列关于票据权利时效的表述中，正确的是（ ）。（2019 年）

- A. 持票人对支票出票人的权利自出票日起 1 年
- B. 持票人对银行汇票出票人的权利自出票日起 2 年
- C. 持票人对前手的追索权自被拒绝承兑或拒绝付款之日起 2 年
- D. 持票人对商业汇票承兑人的权利自到期日起 1 年

【答案】B

【解析】选项 A，持票人对支票出票人的权利，自出票日起 6 个月；选项 C，持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起 6 个月；选项 D，持票人对承兑人的权利自票据到期日起 2 年。

【单选题】2024 年 2 月 15 日，A 公司将一张银行承兑汇票背书转让给 B 公司，B 公司于汇票到期日 2024 年 6 月 15 日向付款人请求付款时遭到拒绝，B 公司向 A 公司行使追索权的最后日期为（ ）。（2025 年）

- A. 2024 年 9 月 15 日
- B. 2024 年 7 月 15 日
- C. 2024 年 12 月 15 日
- D. 2024 年 11 月 15 日

【答案】C

【解析】持票人对一般前手的首次追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起 6 个月，即从 2024 年 6 月 15 日起算 6 个月，则期限应为 2024 年 12 月 15 日前。

【单选题】张某因采购货物签发一张票据给王某，胡某从王某处窃取该票据，陈某明知胡某系窃取所得但仍受让该票据，并将其赠与不知情的黄某，下列取得票据的当事人中，享有票据权利的是（ ）。

- A. 王某
- B. 胡某
- C. 陈某
- D. 黄某

【答案】A

【解析】持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的，或者明知有上述情形，出于恶意取得票据的，不享有票据权利。胡某和陈某均不享有票据权利；因税收、继承、赠与可以依



法无偿取得票据的，票据权利不得优于其前手。黄某虽然是善意不知情的，但是其未支付合理对价，其票据权利不优于其前手陈某，故黄某不享有票据权利。

【判断题】甲以背书方式将票据赠与乙，乙可以取得优于甲的票据权利。（ ）

【答案】×

【解析】题目所述内容错误。票据的取得，应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价；如果是因税收、继承、赠与行为依法无偿取得票据的，则不受给付对价的限制，但是所享有的票据权利不得优于其前手的权利。因此乙的票据权利不得优于其前手（甲）。

【单选题】根据支付结算法律制度的规定，下列票据丧失时不得挂失止付的是（ ）。

- A. 已承兑的商业汇票
- B. 未填明“现金”字样的银行本票
- C. 支票
- D. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

【答案】B

【解析】只有确定付款人或代理付款人的票据丧失时才可进行挂失止付，具体包括“已承兑的”商业汇票（选项A）、支票（选项C）、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票（选项D）以及填明“现金”字样的银行本票四种。选项B，“未”填明“现金”字样的银行本票，不得挂失止付。

【判断题】填明“现金”字样的银行本票丧失后，失票人不能申请公示催告。（ ）

【答案】√

【解析】可以背书转让的票据丧失的，失票人可以申请公示催告。填明“现金”字样的银行本票不得背书转让，因此不能申请公示催告。

【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于票据权利救济的表述，正确的是（ ）。（2024年）

- A. 失票人向法院提起普通诉讼，法院不得要求当事人提供担保
- B. 挂失止付是票据丧失后票据权利补救的必经程序
- C. 挂失止付后，失票人可以申请仲裁
- D. 填明“现金”字样的银行汇票不能申请公示催告

【答案】D

【解析】选项A：失票人向法院起诉时，人民法院应当根据案件的具体情况决定当事人是否应当提供担保以及担保的数额。选项B：挂失止付并不是票据丧失后票据权利补救的必经程序。选项C：票据补救措施包括挂失止付、公示催告、普通诉讼，不包括仲裁。

### 知识点3：票据行为

#### 一. 概述

票据行为是指以在票据上签名或盖章为权利义务成立要件的法律行为。包括：**出票、背书、承兑、保证**。

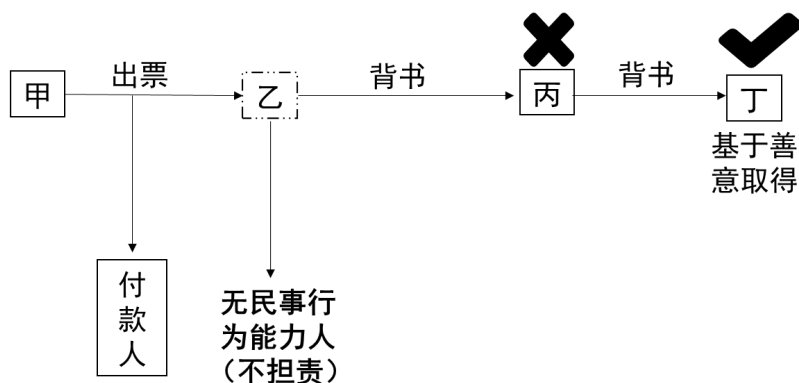
[提示]“付款”行为不属于“票据行为”

#### 二. 票据行为成立的有效要件

| 有效要件     | 细节                                                |
|----------|---------------------------------------------------|
| 行为人必须具有从 | <b>无民事行为能力人或限制民事行为能力人</b> 在票据上签章的， <b>其签章无效</b> （ |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 事票据行为的能力 | ≠票据无效), 该行为人不承担票据责任 |
| 其他条件     | 行为人的意思表示必须真实、无缺陷    |
|          | 票据行为的内容必须符合法律、法规的规定 |
|          | 票据行为必须符合法定的形式       |

[案例 6.8]



## 三. 票据上的签章

## 1. 基本规定

| 票据行为 | 签章的主体 | 签章的法律后果                   |
|------|-------|---------------------------|
| 出票   | 出票人   | 除另有规定外, 在票据上签章的主体应当承担票据责任 |
| 背书   | 背书人   |                           |
| 承兑   | 承兑人   |                           |
| 保证   | 保证人   |                           |

## 2. 票据行为的代理

| 签章主体 | 票据责任的承担 |               |
|------|---------|---------------|
| 代理人  | 有效代理    | 被代理人承担        |
|      | 无权代理    | 由签章的无权代理人承担   |
|      | 越权代理    | 超越权限的部分由代理人承担 |

## 3. 签章形式

## (1) 基本规定

| 签章主体 | 签章要求            |                |   |                          |
|------|-----------------|----------------|---|--------------------------|
| 单位   | 非银行单位<br>(预留签章) | 财务专用<br>章或公章   | + | 法定代表人或者其授权的<br>代理人的签名或盖章 |
|      | 银行单位            | 银行汇票或本<br>票专用章 |   |                          |
| 个人   | 该自然人的签名或盖章      |                |   |                          |

## (2) 误盖公章的处理

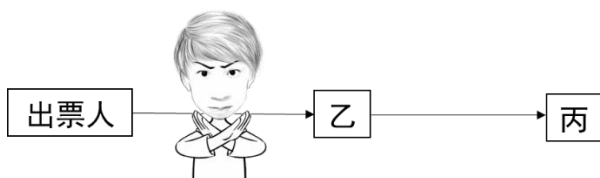
| 情形                          | 法律后果       |
|-----------------------------|------------|
| 支票的出票人在票据上未加盖与该单位在银行预留签章一致的 | 签章人应承担票据责任 |

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| 财务专用章而加盖该出票人公章的                                  |  |
| 银行汇票、银行本票的出票人以及银行承兑汇票的承兑人在票据上未加盖规定的专用章而加盖该银行的公章的 |  |

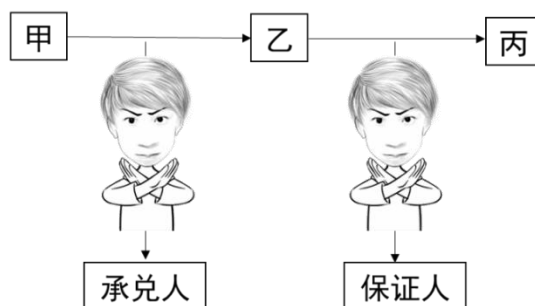
## 4. 签章（类型/方式）不合规的法律后果

| 签章不合规的主体 | 法律后果  | 备注                 |
|----------|-------|--------------------|
| 出票人      | 票据无效  | 因欠缺票据绝对记载事项而导致票据无效 |
| 承兑人      | 其签章无效 | 不影响其他符合规定签章的效力     |
| 保证人      | 其签章无效 | 不影响其他符合规定签章的效力     |
| 背书人      | 其签章无效 | 不影响其前手符合规定签章的效力    |

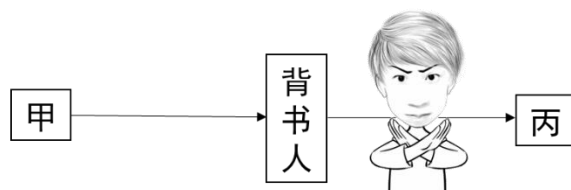
## [案例 6.9] “出票人” 签章不合规



## [案例 6.10] “承兑人/保证人” 签章不合规



## [案例 6.11] “背书人” 签章不合规



## 四. 伪造票据

## 1. 概念

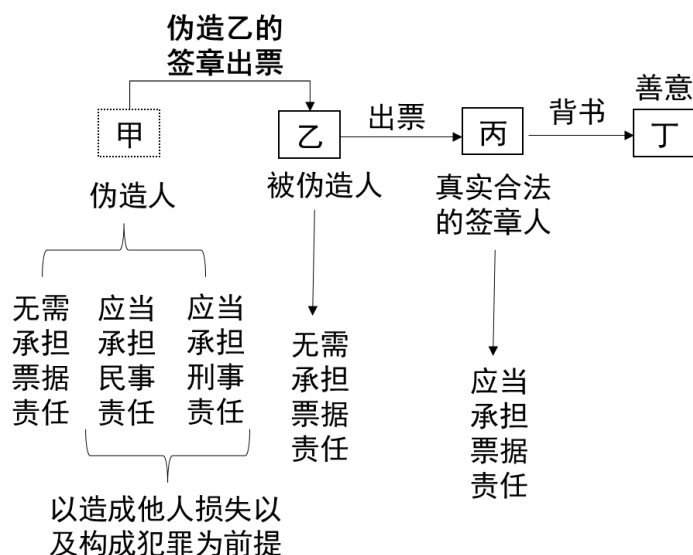
伪造票据，是指假冒他人名义或者虚构他人的名义在票据上签章的行为。

## 2. 法律后果

| 相关主体 | 责任的承担                       |
|------|-----------------------------|
| 伪造人  | 伪造人没有以自己的名义签章，不承担票据责任       |
|      | 伪造人的行为给他人造成损失的，必须承担民事（赔偿）责任 |
|      | 伪造人的行为构成犯罪的，还应当承担刑事责任       |

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被伪造人     | 被伪造人不存在从事票据行为的真实意思，因此 <u>无需承担票据责任</u>                                                       |
| 其他真实的签章人 | 票据上有伪造签章的， <u>不影响票据上其他真实签章的效力</u><br>持票人依法提示承兑、提示付款或者行使追索权时，在票据上的 <u>真实签章人不能以票据伪造为由进行抗辩</u> |

[案例 6.12]



## 五. 变造票据

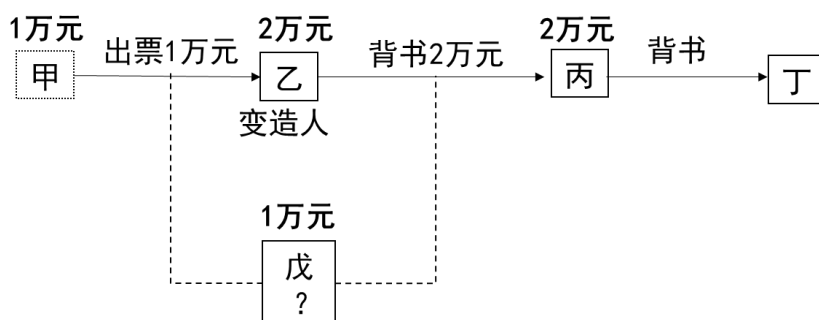
## 1. 概念

变造票据，是指无权更改票据内容的人对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。

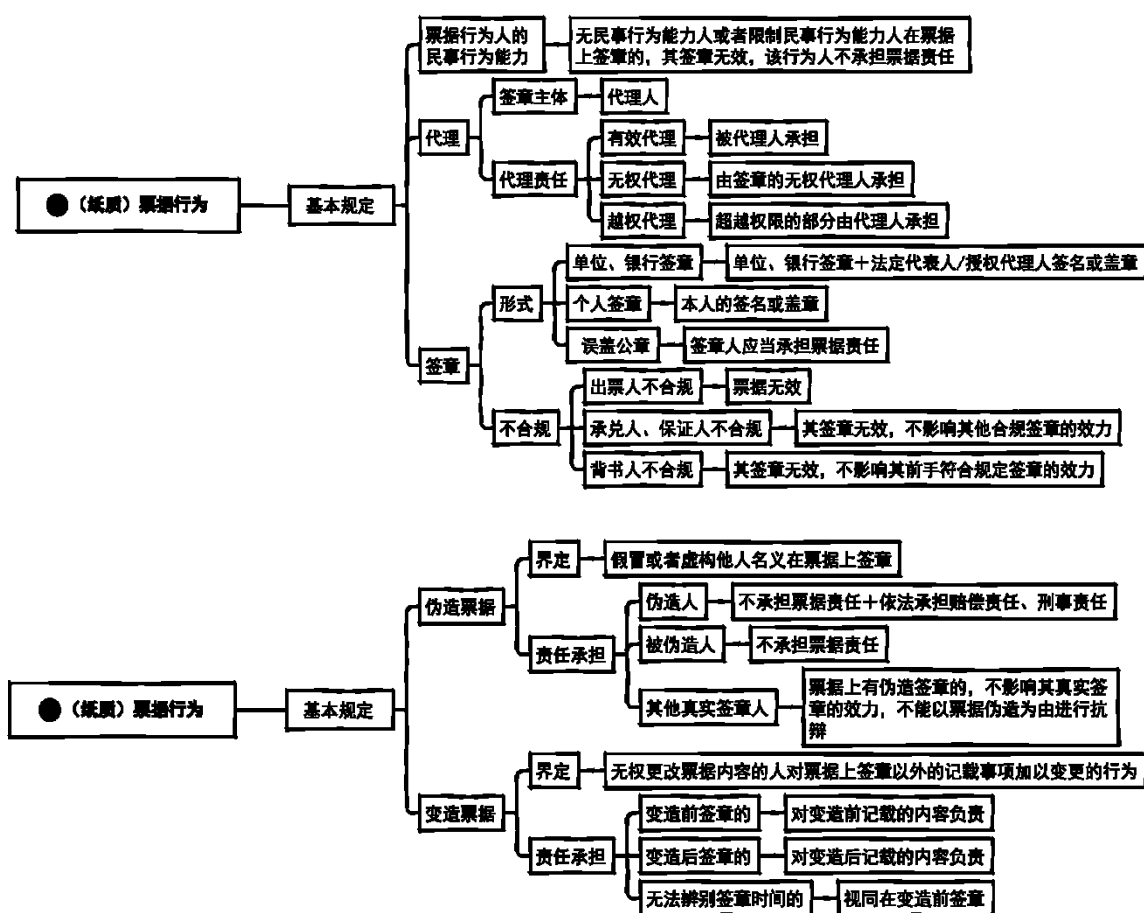
## 2. 法律后果

| 票据行为人签章的时间                           | 对变造之前记载的内容负责 | 对变造之后记载的内容负责 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 在变造之前                                | √            |              |
| 在变造之后                                |              | √            |
| 无法辨别签章发生在变造之前还是之后的， <u>视同在变造之前签章</u> | √            |              |

[案例 6.13]



## 本单元“知识点3(1)”总结



## 精学细练

【判断题】甲没有代理权而以代理人名义在票据上签章，应由票面上显示的本人和甲连带承担票据责任。( )

【答案】×

【解析】根据规定，没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，由签章的无权代理人承担票据责任。

【多选题】根据票据法律制度的规定，下列关于票据签章的表述中，正确的有( )。(2024年)

- A. 甲公司在商业承兑汇票上承兑时，应当加盖其预留银行的签章
- B. 乙银行签发汇票时，应当加盖乙银行汇票专用章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章
- C. 丙银行签发本票时，未加盖规定的本票专用章而加盖丙银行公章的，丙银行应承担票据责任
- D. 丁公司签发支票时，未加盖与其在银行预留签章一致的财务专用章而加盖公司公章的，丁公司不承担票据责任

【答案】ABC

【解析】选项D：支票的出票人在票据上未加盖与该单位在银行预留签章一致的财务专用章而加盖该出票人公章的，签章人(丁公司)应当承担票据责任。



【单选题】下列关于票据的伪造及责任承担的表述中，符合票据法律制度规定的是（ ）。

- A. 持票人行使追索权时，在票据上的真实签章人可以票据伪造为由进行抗辩
- B. 票据被伪造人应向持票人承担票据责任
- C. 出票人假冒他人名义签发票据的行为属于票据伪造
- D. 票据伪造人应向持票人承担票据责任

【答案】C

【解析】(1) 票据伪造的界定：假冒他人或虚构他人的名义进行出票行为（选项 C）、假冒他人名义进行出票行为之外的其他票据行为均属于票据伪造。(2) 票据伪造的法律责任：①持票人即使是善意取得，对被伪造人也不能行使票据权利（选项 B）；②对伪造人而言，由于票据上没有以自己名义所作的签章，因此也不承担票据责任（选项 D）；③票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力（选项 A）。

【单选题】甲公司的财务工作人员吴某伪造甲公司印章，将甲公司持有的一张汇票背书转让给吴某本人担任法定代表人的乙公司。后吴某以乙公司的名义将该汇票背书转让给丙公司以支付工程款，丙公司又将该汇票背书转让给丁公司以支付货款。下列关于吴某伪造行为效力及相关当事人权利义务的表述正确的是（ ）。（2024 年）

- A. 丁公司行使追索权时，丙公司可以票据伪造为由进行抗辩
- B. 丁公司可以对吴某行使票据权利
- C. 吴某伪造甲公司印章进行汇票背书转让的行为，不产生票据行为效力
- D. 丁公司可以对甲公司行使票据权利

【答案】C

【解析】选项 A：票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力；票据债权人在依法提示承兑、提示付款或者行使追索权时，在票据上真实签章人不能以票据伪造为由进行抗辩；选项 B：伪造人吴某在票据上根本没有以自己名义签章，不承担票据责任；选项 D：被伪造人甲公司在票据上没有真实签章，不承担票据责任。

【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于票据伪造和变造的表述中，正确的是（ ）。（2025 年）

- A. 票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力
- B. 不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的，视同变造后签章
- C. 善意持票人可以向被伪造人主张行使票据权利
- D. 持票人变更票据上的金额，不构成票据的变造

【答案】A

【解析】票据上其他记载事项被变造的，在变造之前签章的人，对原记载事项负责；在变造之后签章的人，对变造之后的记载事项负责；不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的，视同在变造之前签章。选项 B 不当选。被伪造签章者在票据上没有其真实意思表示，故被伪造人不承担票据责任，即持票人即使是善意取得，对被伪造人也不能行使票据权利，选项 C 不当选。票据的变造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为，如变更票据上的到期日、付款日、付款地、金额等，选项 D 不当选。

## 六. 出票的具体规定

### 1. 出票的概念

出票人**签发**（作成）票据**并**将其**交付**给收款人的票据行为。

### 2. 票据的记载事项

## (1) 综述

| 类型           | 含义                                                          | 示例                  |                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 绝对记载事项       | 如不记载,会导致 <b>相应票据行为无效</b> 的事项                                | 未记载“出票日期”           | 出票行为无效                      |
|              |                                                             | 未记载“背书人签章”          | 背书行为无效                      |
| 相对记载事项       | 如不记载,由《票据法》另作 <b>相应推定</b> 予以明确而 <b>不影响票据效力</b> 的事项          | 汇票未记载“付款日期”         | 视为即付汇票                      |
| 任意记载事项       | 《票据法》不强制当事人必须记载而允许当事人自行选择, <b>不记载时不影响票据效力,记载时则产生票据效力的事项</b> | 出票人在票据上记载“不得转让”     | 不记载时票据可以背书转让,记载后票据不得背书转让    |
| 不生票据上效力的记载事项 | 记载事项依法不具有《票据法》的效力,但在直接当事人间发生其他法律效力的事项                       | 票据上记载该票据项下交易的合同履行地点 | 不产生《票据法》的效力,但是会产生合同法法律制度的效力 |
| 无益记载事项       | 记载不发生任何法律效力的事项                                              | 票据上记载“不爱穿秋裤”        | 不产生任何法律效力                   |
| 有害记载事项       | 一旦记载会导致票据无效或者票据行为无效的事项                                      | 承兑附条件               | 视为拒绝承兑                      |

## (2) 纸质票据的绝对记载事项(吴父日出收金子,本无付支无收)

| 记载事项      |    | 汇票(×7) | 本票(×6) | 支票(×6) |
|-----------|----|--------|--------|--------|
| 表明票据类型的字样 |    | √      | √      | √      |
| 无条件支付的    | 委托 | √      | —      | √      |
|           | 承诺 | —      | √      | —      |
| 确定的金额     |    | √      | √      | √      |
| 付款人名称     |    | √      | ×      | √      |
| 收款人名称     |    | √      | √      | ×      |
| 出票日期      |    | √      | √      | √      |
| 出票人签章     |    | √      | √      | √      |

## (3) 票据的相对记载事项

| 票据种类 | 未记载事项       | 相应推定                    |
|------|-------------|-------------------------|
| 汇票   | <b>付款日期</b> | <b>视为见票即付</b>           |
|      | 付款地         | 以付款人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地 |
|      | 出票地         | 以出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地 |
| 本票   | <b>付款地</b>  | 以 <b>出票人</b> 的营业场所为付款地  |
|      | 出票地         | 以出票人的营业场所为出票地           |
| 支票   | 付款地         | 以付款人的营业场所为付款地           |
|      | 出票地         | 以出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地 |

## (4) 票据的记载事项的其他规定

| 要点  | 具体规定                                        |             |
|-----|---------------------------------------------|-------------|
| 一致性 | 票据金额以中文大写和数码同时记载，两者必须一致，两者不一致的， <b>票据无效</b> |             |
| 更改  | <b>票据金额、日期、收款人名称</b> 不得更改，更改的票据无效           |             |
|     | 提示                                          | “付款人名称”可以更改 |

## 3. 出票的效力

| 主体   | 具体规定                                     |  |
|------|------------------------------------------|--|
| 对收款人 | 取得票据权利（包括付款请求权和追索权）                      |  |
| 对付款人 | 出票行为是单方行为， <b>付款人并不因此而有付款义务</b>          |  |
| 对出票人 | 出票人签发票据后，即承担保证该票据 <b>承兑和付款</b> 的责任       |  |
|      | 出票人在票据得不到承兑或者付款时，应当依法向持票人清偿票据金额、相关的利息和费用 |  |

## 七. 背书的具体规定

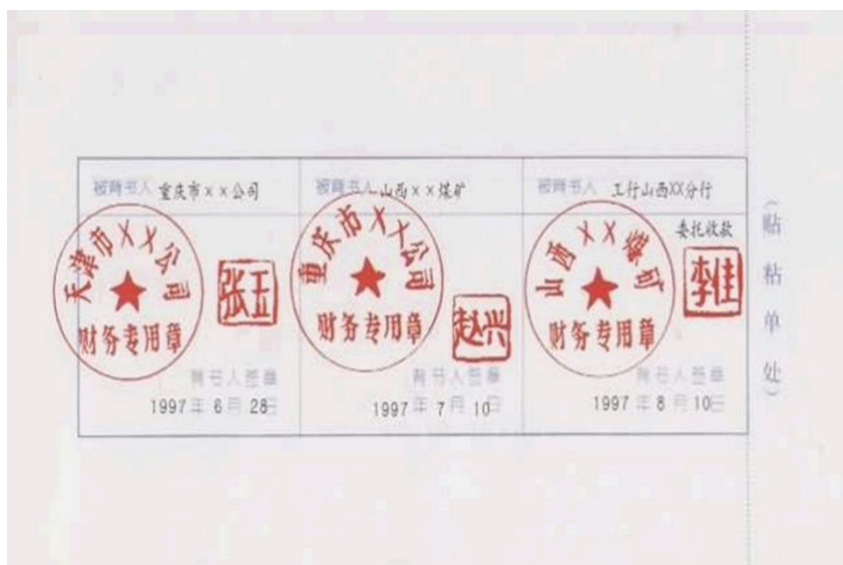
## 1. 背书的概念

背书是指持票人（背书人）在票据的背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。

## 2. 背书的种类

| 类型        | 票据权利归属 | 具体类型           | 提示                                                                         |
|-----------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 转让背书      | 被背书人   | 非转让背书<br>以外的背书 | —                                                                          |
| 非<br>转让背书 | 背书人    | 委托收款背书         | 背书时需 在票据背面或粘单上记载“委托收款”字样（否则视为转让背书），被背书人 <b>不得再以背书转让票据权利</b>                |
|           |        | 质押背书           | 背书时需 在票据背面或粘单上注明记载“质押”字样（否则视为转让背书），被背书人依法 <b>实现其质权</b> 时， <b>可以行使</b> 票据权利 |

## [图示] 转让背书+委托收款背书



[图示]质押背书

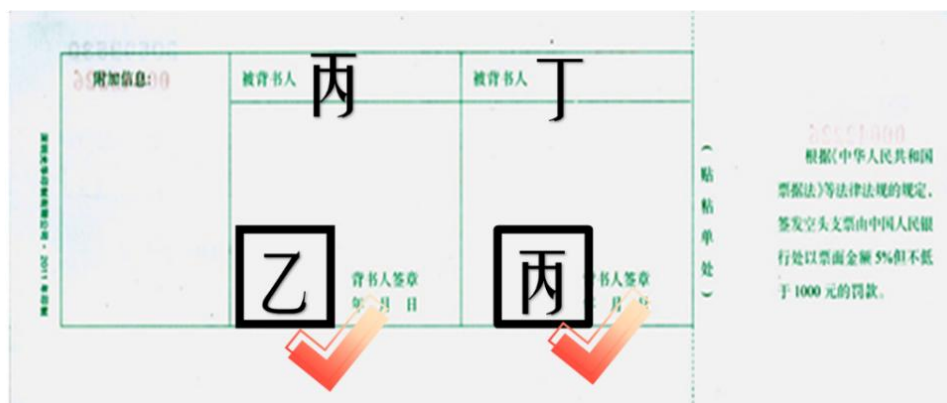


## 3. 背书的记载事项

| 类型     | 事项     | 具体规定                            |                                           |                      |
|--------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 绝对记载事项 | 背书人签章  | 背书人未签章， <b>背书行为无效，但是票据有效</b>    |                                           |                      |
|        | 被背书人名称 | 背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人的           | 情形                                        | 法律后果                 |
|        |        |                                 | 持票人在票据被背书人栏内记载自己的名称与背书人记载 <b>具有同等法律效力</b> | 背书 <b>有效</b><br>票据有效 |
|        |        |                                 | 没有任何人进行补记                                 | 背书 <b>无效</b><br>票据有效 |
| 相对记载事项 | 背书日期   | 如未记载，视为在 <b>票据到期日前</b> 背书（背书有效） |                                           |                      |

[案例 6.14]

甲签发一张支票给乙，付款人为甲银行，乙将该票据背书给丙，票据上记载了乙的签章但是没有记载丙的名称，丙收到票据后在被背书人栏中记载了自己的名称而后背书给了丁，票据上记载了丙的签章和丁的名称。思考：如果银行拒付，丁可以找谁追索？



## [案例 6.15]

甲签发一张支票给乙，付款人为甲银行，乙将该票据背书给丙，票据上记载了乙的签章但是没有记载丙的名称，丙收到票据后直接向丁购买了一批货物，并将票据交付给了丁，丁在被背书人栏中记载了自己的名称。思考：如果银行拒付，丁可以找谁追索？

根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额 5% 但不低于 1000 元的罚款。

## 4. “粘单”的使用

粘单上的**第一记载人**（粘单上第一手背书的背书人），应当在票据和粘单的粘接处签章。

## [图示]

## 5. 背书的连续性

| 要点 | 具体规定                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概念 | 背书连续，是指在票据转让中，转让票据的背书人与受让票据的被背书人在票据上的 <b>签章依次前后衔接</b>                                                                                                                                                               |
| 要求 | <p>背书连续主要是指背书在<b>形式上连续</b>（“肉眼可见”），如果背书在<b>实质上不连续</b>，<b>付款人仍应对持票人付款</b>；但是，如果付款人明知持票人不是真正的票据权利人，则不得向持票人付款，否则应当自行承担责任</p> <p>对于非经背书转让，而以其他合法方式（如：“继承”等）取得汇票的，不涉及背书连续的问题；只要取得票据的人<b>依法举证</b>，证明其汇票权利，就可以享有票据上的权利</p> |



## [案例 6.16]

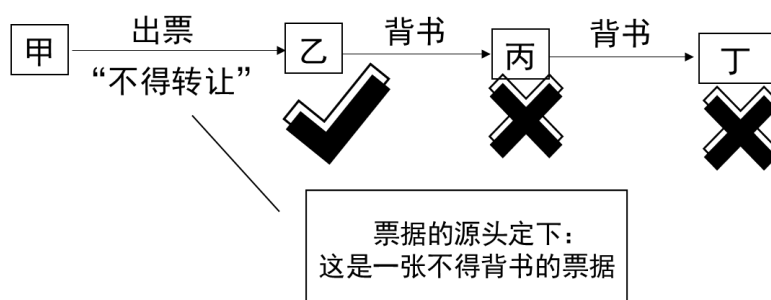
甲出票给乙（收款人），乙背书给丙，丙背书给丁，丁背书给戊

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 被背书人名称<br><b>丙</b> | 被背书人名称<br><b>丁</b> | 被背书人名称<br><b>戊</b> |
| <b>乙</b> 背书人签章     | <b>丙</b> 背书人签章     | <b>丁</b> 背书人签章     |

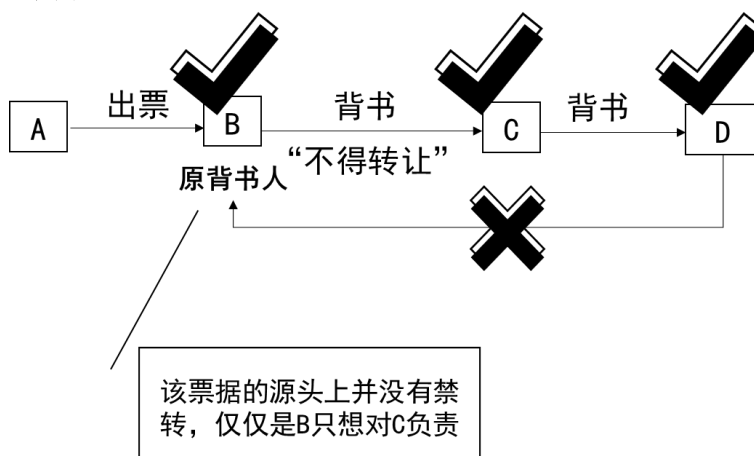
## 6. “禁转”背书

| 谁禁转 | 具体规定                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 出票人 | <b>出票人</b> 记载“不得转让”字样，票据不得背书转让，后手再背书， <b>后手的所有当事人丧失票据权利，但是票据有效</b>              |
| 背书人 | <b>背书人</b> 在汇票上记载“不得转让”字样，可以再背书，该背书是有效的。但是其后手再背书转让的， <b>原背书人对后手的被背书人不承担保证责任</b> |

## [案例 6.17]



## [案例 6.18]





## 7. 条件背书、部分背书、禁止背书

| 背书类型                           | 具体规定                                                   | 法律效果                             |    |    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|
|                                |                                                        | 条件                               | 背书 | 票据 |
| <b>条件</b> 背书                   | 背书不得附有条件，背书附有条件的， <b>所附条件不具票据上的效力</b>                  | 无效                               | 有效 | 有效 |
| 票据上记载“不得转让”字样属于“禁转背书”，而非“条件背书” |                                                        |                                  |    |    |
| <b>部分</b> 背书                   | 是指将票据金额的一部分转让或者将票据金额分别转让给两人以上的背书                       | —                                | 无效 | 有效 |
| <b>禁止</b> 背书                   | <b>被拒绝</b> 承兑、 <b>被拒绝</b> 付款或 <b>超过</b> 付款提示 <b>期限</b> | 不得背书转让，背书转让的， <b>背书人应当承担票据责任</b> |    |    |

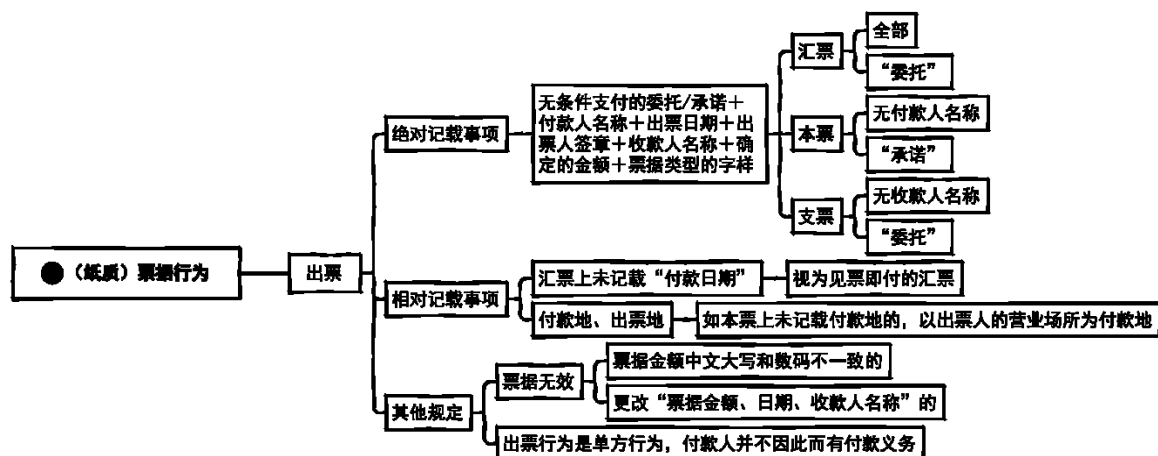
## 8. “委托收款背书”的细化规定

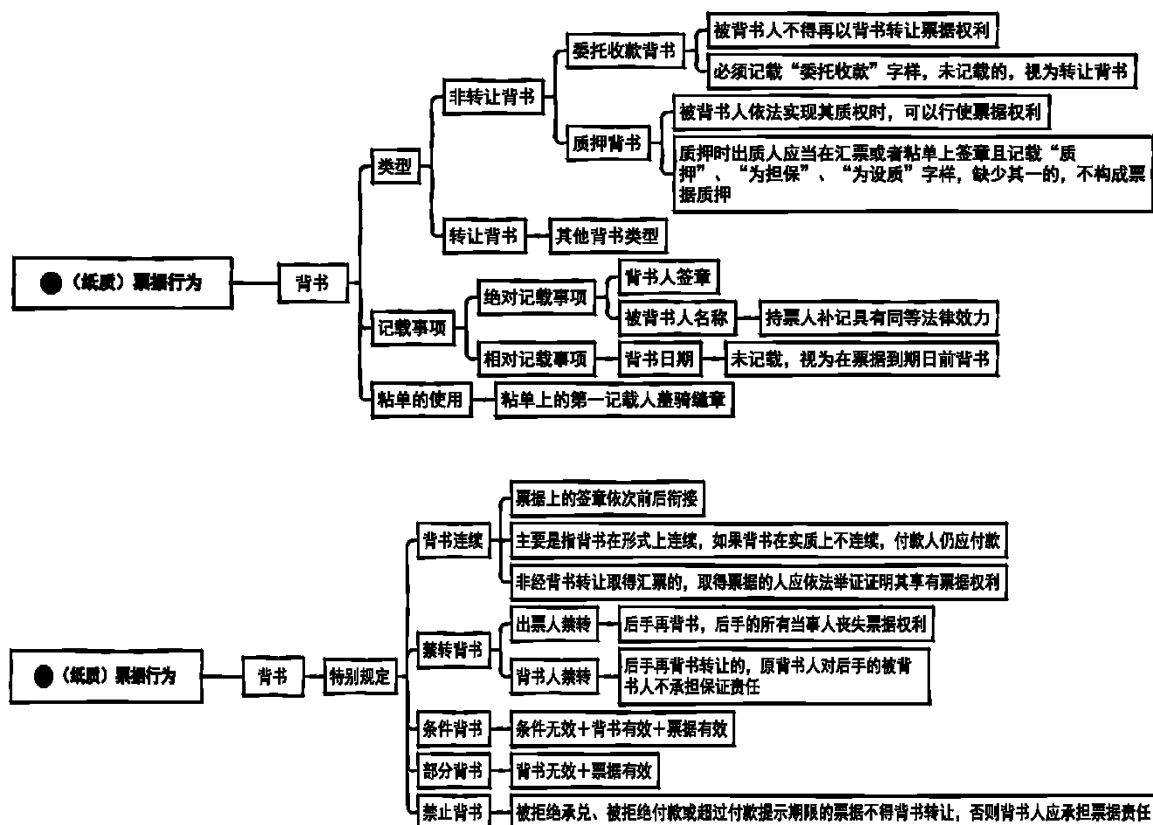
| 要点   | 细化规定                                                   |
|------|--------------------------------------------------------|
| 概念   | 委托收款背书，是指持票人以行使票据上的权利为目的，而授予被背书人以代理权的背书                |
| 法律效果 | 被背书人只是代理人，而未取得票据权利，背书人仍是票据权利人                          |
| 记载事项 | <b>必须记载“委托收款”字样，未记载“委托收款”字样，视为转让背书</b> ，被背书人将会直接取得票据权利 |

## 9. “质押背书”的细化规定

| 要点         | 细化规定                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概念         | 质押背书，是指持票人以票据权利设定质权为目的而在票据上作成的背书。质押背书确立的是一种担保关系                                                    |
| 质押期间的票据权利人 | <b>背书人仍然是票据权利人</b> ，被背书人并不因此而取得票据权利                                                                |
| 质押到期行使票据质权 | 在背书人不履行其债务的情况下，被背书人 <b>可以行使票据权利</b> ，并从票据金额中 <b>按担保债权的数额优先得到偿还</b> ，如果背书人履行了所担保的债务，被背书人则必须将票据返还背书人 |
| 记载事项       | 质押时 <b>出质人应当在汇票或者粘单上签章且记载“质押”、“为担保”、“为设质”字样</b> ，缺少其一的，不构成票据质押                                     |

## 本单元“知识点3(2)”总结





## 精学细练

【单选题】下列关于汇票的出票，说法正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 汇票的出票日期是相对记载事项
- B. 出票时未记载付款日期的，票据无效
- C. 出票时未记载付款地的，以付款人营业场所、住所地或经常居住地为付款地
- D. 出票时未记载签发汇票原因的，汇票无效

【答案】C

【解析】(1) 选项 A：汇票的出票日期是绝对记载事项；(2) 选项 B：汇票上未记载付款日期的，视为见票即付；(3) 选项 D：签发票据的原因属于法律规定以外的记载事项，该记载事项不具有汇票上的效力。

【判断题】背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人，持票人在票据被背书人栏内记载自己名称，背书有效。（ ）

【答案】√

【解析】背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人的，持票人在票据被背书人栏内记载自己的名称，与背书人记载具有同等法律效力。

【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于汇票背书的表述中，正确的是（ ）。(2023 年)

- A. 背书附条件的，所附条件具有汇票上的效力
- B. 出票人在汇票上记载“不得转让”字样，该汇票不得转让
- C. 背书记载“委托收款”字样的，被背书人取得票据权利

D. 被拒绝承兑的汇票背书转让的，背书人不承担汇票责任

【答案】B

【解析】背书附条件的，所附条件不具有汇票上的效力，背书有效，选项A不当选；委托收款背书属于非转让背书，被背书人只是代理人，未取得票据权利，背书人仍是票据权利人，选项C不当选；被拒绝承兑的汇票背书转让的，背书人应承担汇票责任，选项D不当选。

【单选题】下列关于背书的记载事项说法正确的是（ ）。(2022年)

- A. 背书未记载日期的，视为在汇票到期日前背书
- B. 背书未记载日期的，视为在汇票到期日后背书
- C. 背书附条件的，背书无效
- D. 背书未记载日期的，背书无效

【答案】A

【解析】(1) 选项ABD：背书由背书人签章并记载背书日期，背书未记载日期的，视为在汇票到期日前背书。(2) 选项C：背书不得附条件，背书时附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力（背书有效）。

【多选题】根据票据法律制度的规定，下列情形中，不构成票据质押的有（ ）。

- A. 出质人未在票据上记载“质押”字样，另行书面签订质押合同后，将票据背书交付给被背书人
- B. 出质人在票据上背书记载“质押”字样并签章后，将票据交付给被背书人
- C. 出质人在票据上只记载了“质押”字样，但未签章便将票据背书交付给被背书人
- D. 出质人未在票据上记载“质押”字样，口头约定质押后，将票据背书交付给被背书人

【答案】ACD

【解析】以票据设定质押时，出质人应当在票据上记载“质押”字样并签章，才构成票据质押。

## 八. 承兑的具体规定

### 1. 承兑的概念

| 要点       | 具体规定                          |                                        |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 概念       | 承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期时支付汇票金额并签章的行为 |                                        |
| 概念<br>细节 | 1                             | 承兑的全称为“无条件承诺兑付/无条件承诺付款”                |
|          | 2                             | 付款人一经承兑，付款人即转为承兑人身份，承担着无条件付款义务         |
|          | 3                             | 付款人所承诺的内容是答应在未来票据到期日付款。因此，承兑仅适用于远期商业汇票 |

### 2. 提示承兑与提示付款

| 概念   | 含义                    | 本质  |
|------|-----------------------|-----|
| 提示承兑 | 持票人出示票据请求付款人作出到期付款的承诺 | 要承诺 |
| 提示付款 | 持票人出示票据请求付款人承担票款的支付义务 | 要钱  |

[案例 6.19]



## 3. 提示承兑的时间

| 远期汇票的分类    | 示例   |          |     | 提示承兑的时间 |               |
|------------|------|----------|-----|---------|---------------|
|            | 出票日  | 到期日的记载形式 | 到期日 |         |               |
| 定日付款的汇票    | 1月1日 | 2月1日到期   |     | 出票时     | 汇票            |
| 出票后定期付款的汇票 |      | 出票后6个月到期 |     | 能算出到期日  | 到期日前提示承兑      |
| 见票后定期付款的汇票 |      | 见票后3个月到期 |     | 算不出到期日  | 自出票日起1个月内提示承兑 |

## 4. (远期) 商业汇票的付款期限

| 商业汇票的类型 | 付款期限                 |
|---------|----------------------|
| 纸质商业汇票  | 出票日起最长不超过 <b>6个月</b> |
| 电子商业汇票  | 出票日起最长不超过 <b>1年</b>  |

## 5. 不需要“提示承兑”的票据 (“即付票据”)

| 序号 | 票据类型         |
|----|--------------|
| 1  | 见票即付的汇票      |
| 2  | 到期日与出票日相同的汇票 |
| 3  | 未记载付款日期的汇票   |
| 4  | 支票           |
| 5  | 银行本票         |

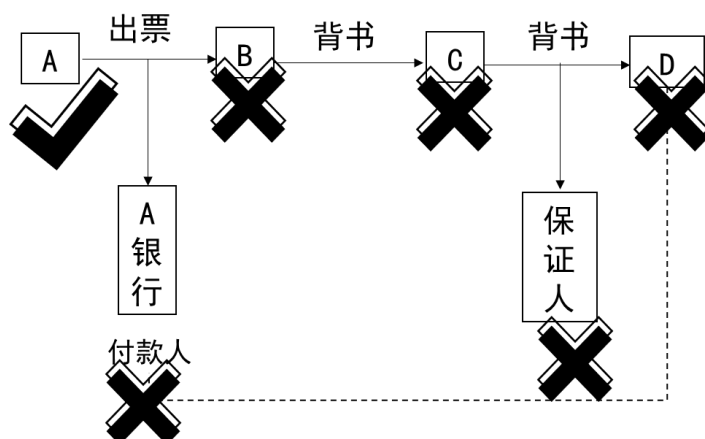
## 6. 其他规定

| 要点    | 具体规定                                                    |            |                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 承兑日期  | 付款人对向其提示承兑的汇票, 应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或者拒绝承兑 (付款人承兑与否的考虑期) |            |                                                 |
|       | 如果付款人在3日内不作承兑与否表示的, 应视为 <b>拒绝</b> 承兑                    |            |                                                 |
| 承兑附条件 | 付款人承兑汇票, 不得附有条件; 承兑附有条件的, 视为 <b>拒绝</b> 承兑               |            |                                                 |
| 记载事项  | 绝对记载事项                                                  | 承兑字样+承兑人签章 |                                                 |
|       | 相对记载事项                                                  | 事项         | 未记载的推定                                          |
|       |                                                         | 承兑日期       | 以 <b>收到提示承兑的汇票之日起3日内的最后1日</b> 为承兑日期 (即第3日为承兑日期) |

## 7. 提示承兑的程序

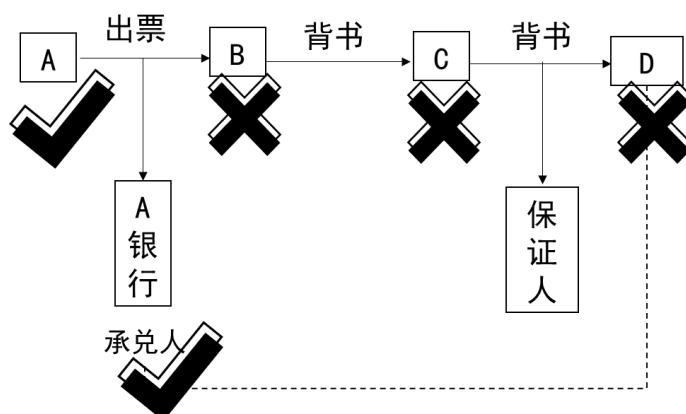
| 要点       | 具体规定                                                  |                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 承兑的效力    | 1                                                     | 付款人承兑汇票后， <b>应当承担到期付款责任（绝对责任：无条件付款的责任）</b>                     |
|          | 2                                                     | 承兑人于汇票到期日必须向持票人无条件支付汇票上的金额，否则其必须承担延迟付款责任                       |
|          | 3                                                     | 承兑人必须对汇票上的一切权利人承担责任，包括付款请求权人和追索权人                              |
|          | 4                                                     | <b>承兑人不得以其与出票人之间的资金关系来对抗持票人</b> ，拒绝支付汇票金额                      |
|          | 5                                                     | 承兑人的票据责任 <b>不因持票人未在法定期限（到期日起 10 日）提示付款而解除</b> ，承兑人仍要对持票人承担票据责任 |
| 未提示承兑的后果 | 汇票未按规定期限提示承兑的， <b>丧失对其前手的追索权</b> ，但不丧失 <b>对出票人的权利</b> |                                                                |

## [案例 6.20] 未“提示承兑”的法律后果



- (1) D 未“提示承兑”，D 有过错，只能追索无条件付款人  
 (2) 付款人未签章，没有承兑人，因此只能追索出票人 A

## [案例 6.21] 未“提示付款”的法律后果





- (1) D 未“提示付款”，D 有过错，只能追索无条件付款人  
 (2) 能进入“付款阶段”，说明“已经提示承兑”  
 (3) 综上，可以追索出票人 A 和承兑人 A 银行

## 九.（票据）保证的具体规定

### 1. 概述

| 要点   | 具体规定                                                |            |             |           |          |
|------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 概念   | 保证是票据债务人以外的人，为 <b>担保</b> 特定债务人履行票据而在票据上记载有关事项并签章的行为 |            |             |           |          |
| 记载事项 | 类型                                                  | 具体事项       | 细化规定        |           |          |
|      | 绝对记载事项                                              | 保证字样+保证人签章 | 缺少其一，保证行为无效 |           |          |
|      | 相对记载事项                                              | 被保证人名称     | 如未记载        | 已承兑的汇票    | 承兑人为被保证人 |
|      |                                                     |            |             | 未承兑的汇票    | 出票人为被保证人 |
|      |                                                     | 保证日期       |             | 出票日期为保证日期 |          |

### 2. 记载形式

| 序号 | 具体规定                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 保证人为出票人、承兑人保证的，应将保证事项记载于汇票的 <b>正面</b>                     |
| 2  | 保证人为背书人保证的，应将保证事项记载于汇票的 <b>背面或粘单</b> 上                    |
| 3  | 保证应当作成于汇票或粘单之上，如果 <b>另行签订</b> 保证合同或者保证条款的， <b>不属于票据保证</b> |

### 3. 保证附条件

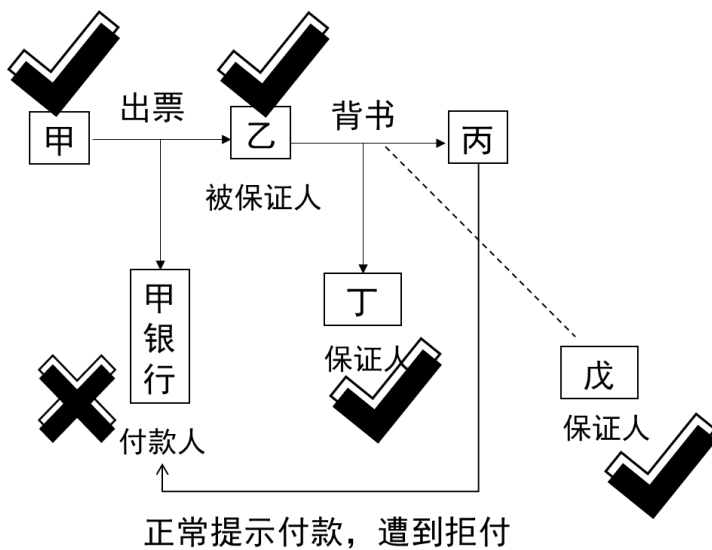
保证不得附有条件，附有条件的，**不影响**对汇票的保证人责任。

[总结]保证附条件=条件无效+保证有效+票据有效

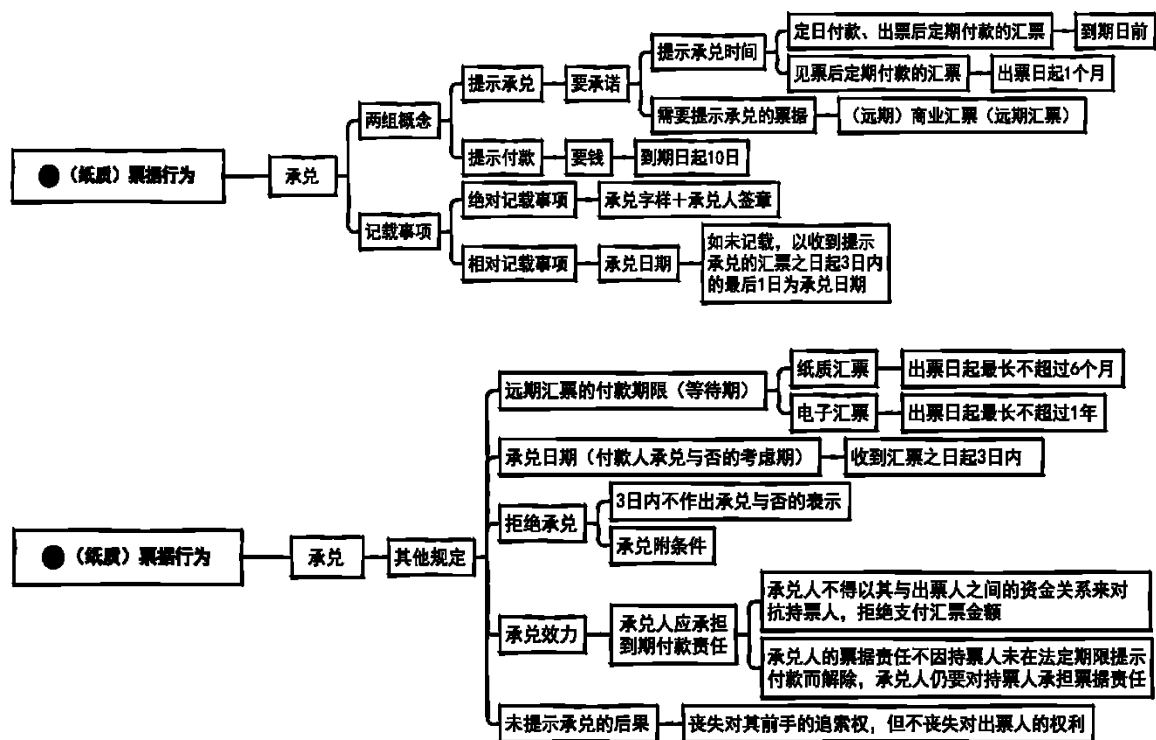
### 4. 保证的效力

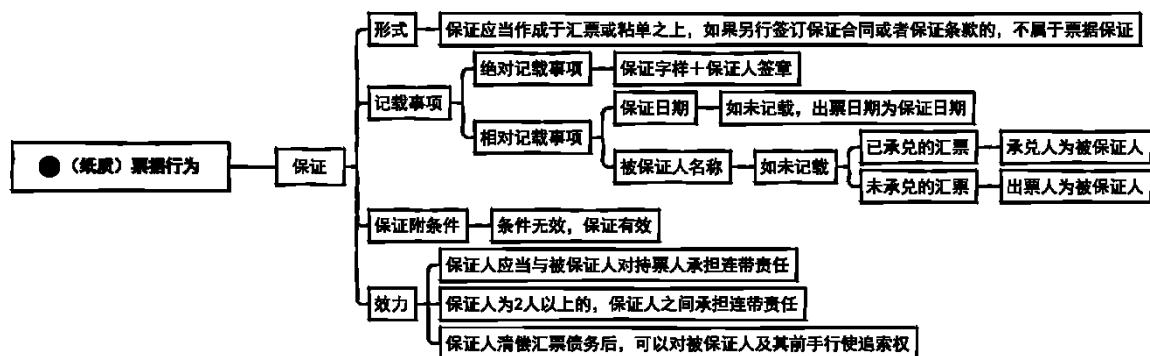
| 序号 | 具体规定                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 保证人对 <b>合法取得</b> 汇票的持票人所享有的汇票权利，承担保证责任。但被保证人的债务因票据记载事项欠缺而无效的除外 |
| 2  | 保证人应当与被保证人对持票人承担 <b>连带责任</b>                                   |
| 3  | 保证人为 2 人以上的， <b>保证人之间承担连带责任</b>                                |
| 4  | 保证人清偿汇票债务后，可以对 <b>被保证人及其前手行使追索权</b>                            |

[案例 6.22]



本单元“知识点 3 (3)”总结





### 精学细练

【判断题】承兑附有条件的，不影响付款人对汇票的付款责任。（ ）（2025 年）

【答案】×

【解析】付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视同拒绝承兑。本题表述错误。

【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于汇票承兑行为的表述中，正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 出票后定期付款的汇票未按照法定期限提示承兑的，持票人丧失对除出票人以外的前手的追索权
- B. 定日付款的汇票，持票人应当自出票日起一个月内向付款人提示承兑
- C. 未记载付款日期的银行汇票必须提示承兑
- D. 承兑附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力

【答案】A

【解析】（1）选项 B：定日付款或者出票后定期付款的汇票，到期日前提示承兑。（2）选项 C：汇票上未记载付款日期的，视为见票即付，见票即付的票据无须提示承兑。（3）选项 D：承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

【多选题】根据票据法律制度的规定，下列票据中，属于即期汇票的有（ ）。（2025 年）

- A. 见票即付的汇票
- B. 见票后定期付款的汇票
- C. 未记载到期日的汇票
- D. 到期日与出票日相同的汇票

【答案】ACD

【解析】即期汇票是指见票即行付款的汇票，包括注明：见票即付的汇票、到期日与出票日相同的汇票以及未记载到期日的汇票。选项 A、C、D 当选。

【单选题】2025 年 6 月 1 日，为支付货款，甲公司签发了一张由丙银行承兑的（纸质）汇票给乙公司。2025 年 7 月 1 日，乙公司为了采购原材料，与丁公司签订买卖合同。为支付货款，同日，乙公司将该汇票背书转让给丁公司。为了提升票据信用，乙公司应丁公司的要求，请戊公司提供票据保证，戊公司以保证人身份在汇票上进行了保证签章但未记载被保证人名称。根据票据法律制度的规定，该票据上的被保证人是（ ）。（2025 年）

A. 甲公司

- B. 乙公司  
C. 丙银行  
D. 丁公司

【答案】C

【解析】(纸质)商业汇票的保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人的名称的,已承兑的汇票,以承兑人为被保证人;未承兑的汇票,以出票人为被保证人。选项C当选。

#### 知识点 4: 追索权的细化规定

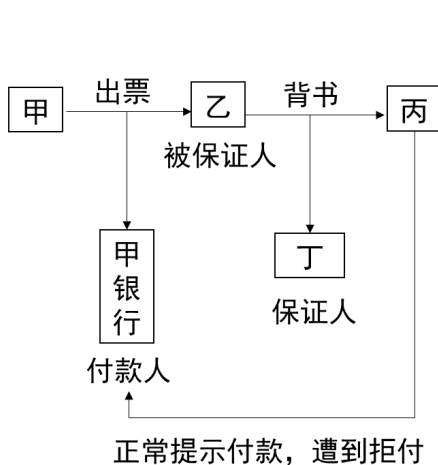
##### 一. 票据追索权的类型及适用情形

| 类型   | 特征               | 适用情形                                  |   |                              |
|------|------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|
| 期后追索 | 票据到期后发现无法行使付款请求权 | 票据到期被拒绝付款的,持票人对背书人、出票人以及票据的其他债务人行使的追索 |   |                              |
| 期前追索 | 票据到期前发现无法行使付款请求权 | 在汇票到期日前                               | 1 | 被拒绝承兑                        |
|      |                  |                                       | 2 | 承兑人或者付款人死亡、逃匿的               |
|      |                  |                                       | 3 | 承兑人或付款人被依法宣告破产或因违法被责令终止业务活动的 |

##### 二. 追索权的行使

| 要点  | 具体规定               |                                              |
|-----|--------------------|----------------------------------------------|
| 追索谁 | 票据的出票人、背书人、承兑人和保证人 |                                              |
| 如何追 | 1                  | 票据债务人对持票人承担连带责任                              |
|     | 2                  | 持票人行使追索权,可以不按照票据债务人的先后顺序,对其中任何一人、数人或者全体行使追索权 |
|     | 3                  | 持票人对票据债务人中的一人或数人已经进行追索的,对其他票据债务人仍可以行使追索权     |

#### [案例 6.23]

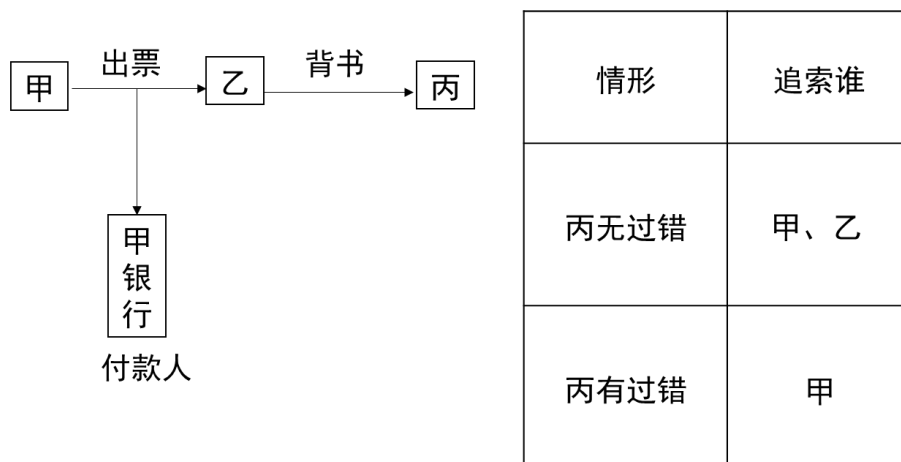


| 丙的追索方式       | 是否可行 |
|--------------|------|
| 直接向乙发起追索     | ✓    |
| 向甲和乙发起追索     | ✓    |
| 向甲、乙、丁同时发起追索 | ✓    |
| 向甲银行发起追索     | ×    |

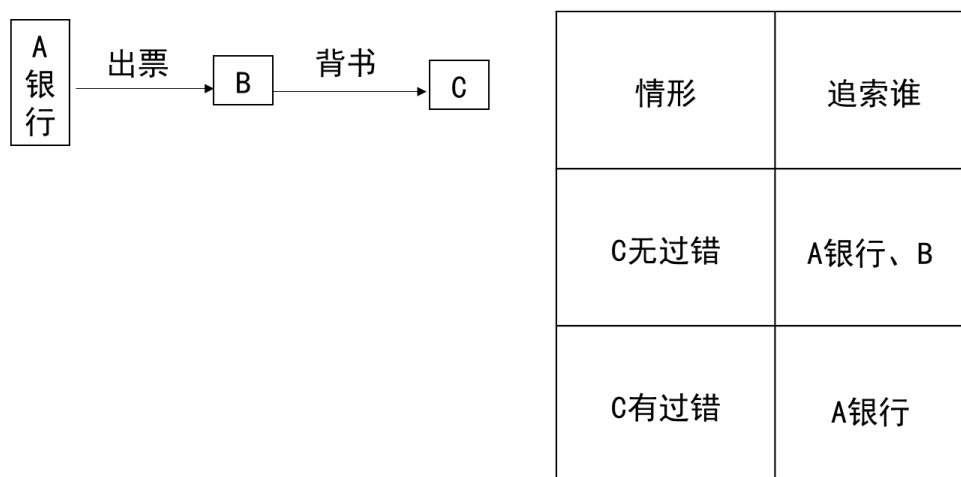
[总结]

| 追索权在具体案例中的应用                                  |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 持票人是否有过错                                      | 出票人 | 背书人 | 承兑人 | 保证人 |
| 否                                             | √   | √   | √   | √   |
| 是                                             | √   | ×   | √   | ×   |
| 提示                                            |     |     |     |     |
| 背书人在票据上记载“不得转让”字样后，后手再背书的，其后手的被背书人不得对原背书人进行追索 |     |     |     |     |

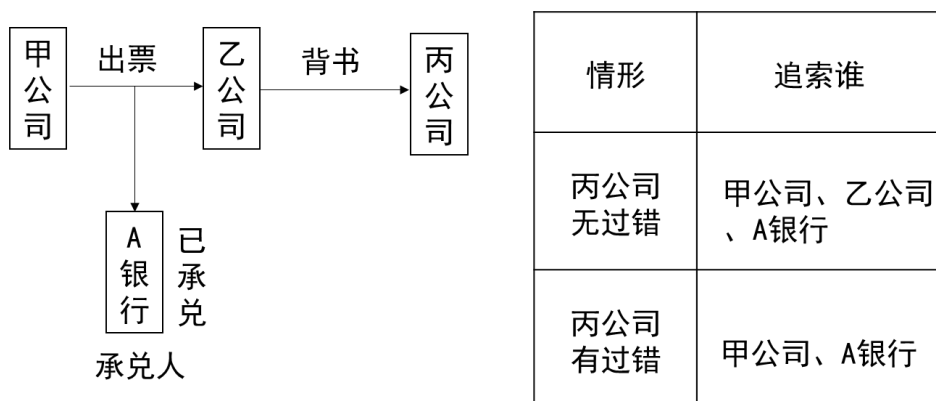
[案例 6.24] 追索权的运用—支票



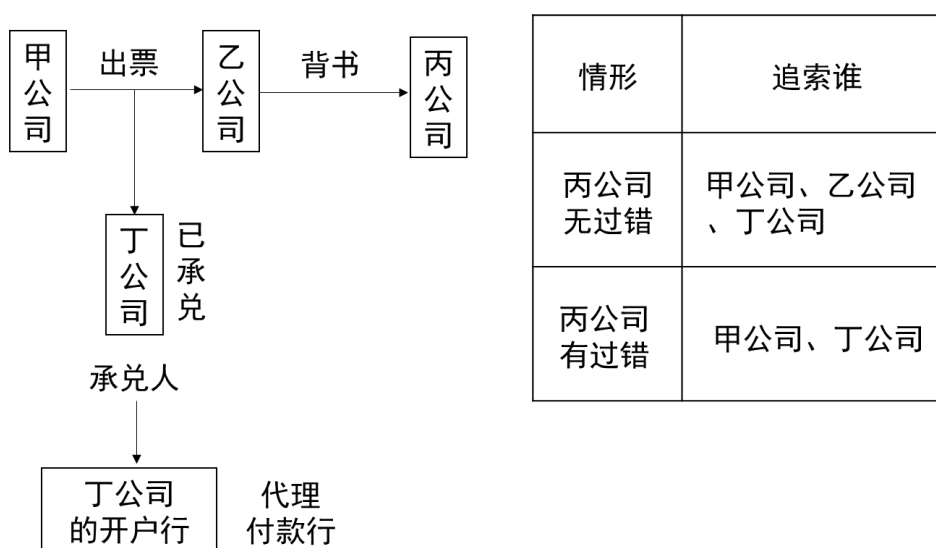
[案例 6.25] 追索权的运用—银行汇票/本票



[案例 6.26] 追索权的运用—银行承兑汇票



[案例 6.27] 追索权的运用—商业承兑汇票



## 三. 追索权的行使程序

| 要点     | 具体规定                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提供证明   | 持票人行使追索权， <b>应当提供被拒绝承兑或者拒绝付款的证明</b> ，持票人 <b>不能出示</b> 拒绝证明的，丧失对其 <b>前手</b> （ <b>所有×</b> ）的追索权<br>[票据权利（追索权）的保全]  |
| 通知义务   | 持票人对票据债务人行使票据权利，或保全票据权利，应在票据当事人的营业场所和营业时间内进行，票据当事人无营业场所的，应在其住所进行                                                |
| 未通知的后果 | 应当自取得拒绝证明之日起 <b>3日内</b> 将被拒绝事由书面通知其前手<br>未按照规定期限通知， <b>仍可以</b> 行使追索权，但应 <b>赔偿</b> 因为迟延通知而给被追索人造成的损失，赔偿金额以汇票金额为限 |



## 四. 追索的内容 (=金额+利息+“证书费”)

|   | 首次追索权                                     | 再追索权      |
|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1 | 被拒绝付款的票据金额                                | 已经清偿的全部金额 |
| 2 | 票据金额从到期日或者提示付款日起至清偿日止, 按照中国人民银行规定的利率计算的利息 | 再发生的利息    |
| 3 | 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用                         | 发出通知书的费用  |

## 知识点 5: 票据抗辩权

## 一. 概述

| 要点 | 具体规定                            |                                                                    |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 概念 | 票据抗辩权, 是指票据债务人以合理的理由拒绝履行票据债务的权利 |                                                                    |
| 类型 | 对物抗辩                            | 是指基于 <b>票据</b> 本身缺陷而产生的抗辩权。这一抗辩可以对 <b>任何持票人</b> 提出                 |
|    | 对人抗辩                            | 是指基于 <b>票据债务人与特定持票人之间</b> 的特定关系或原因而产生的抗辩权。这一抗辩权只能对 <b>特定持票人</b> 提出 |

## 二. “对物抗辩”的事由

| 序号 | 抗辩事由                    | 典例                            |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| 1  | <b>票据行为不成立</b>          | 票据绝对记载的内容有欠缺<br>票据债务人的行为能力不足  |
| 2  | <b>依票据记载不能提出请求</b>      | 票据未到期                         |
| 3  | 票据载明的 <b>权利已消灭或者已失效</b> | 票据债权因付款、抵销、提存、免除、除权判决、时效届满而消灭 |
| 4  | 票据权利的 <b>保全措施欠缺</b>     | 应作成拒绝证明而未作, 丧失掉对前手的追索权        |
| 5  | 票据上 <b>有伪造、变造情形</b>     | 伪造人和被伪造人不承担票据责任               |

## 三. “对人抗辩”的事由与抗辩切断

## 1. 抗辩事由

票据债务人可以对**不履行约定义务的**与自己有直接债权债务关系的持票人进行抗辩。

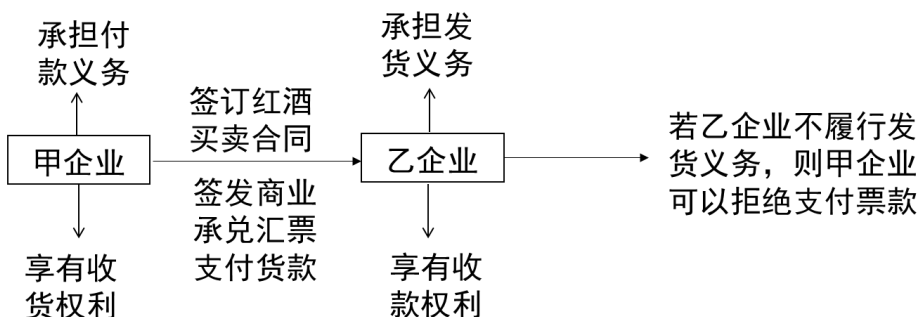
## 2. 抗辩切断制度

| 序号 | 抗辩切断的事由                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>凡是善意的, 已付相当对价的</b> 正当持票人可以向票据上的一切债务人请求付款, <b>不受前手权利瑕疵和前手相互间抗辩的影响</b> |
| 2  | 票据 <b>债务人不得以自己与持票人的前手之间的抗辩事由对抗持票人</b> , 但持票人明知存在抗辩事由或者无对价取得票据的除外        |

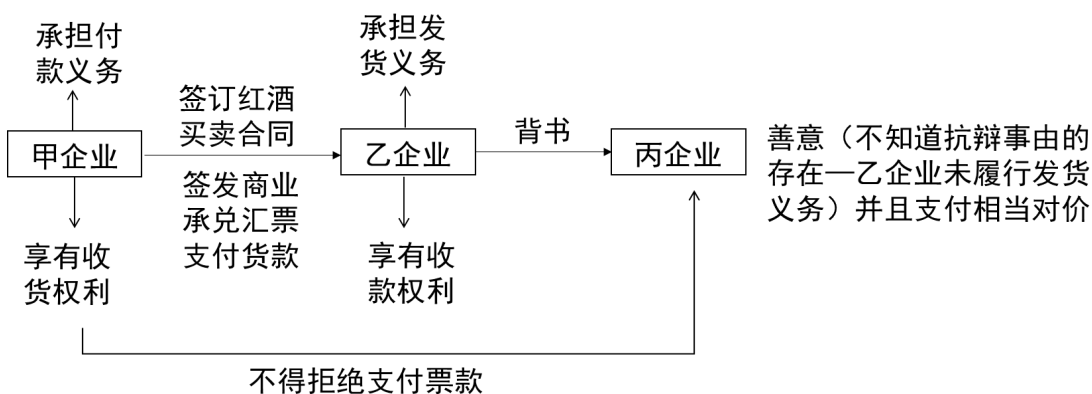
3

票据**债务人不得以自己与出票人之间的抗辩事由对抗持票人**，持票人明知存在抗辩事由或者无对价取得票据的除外

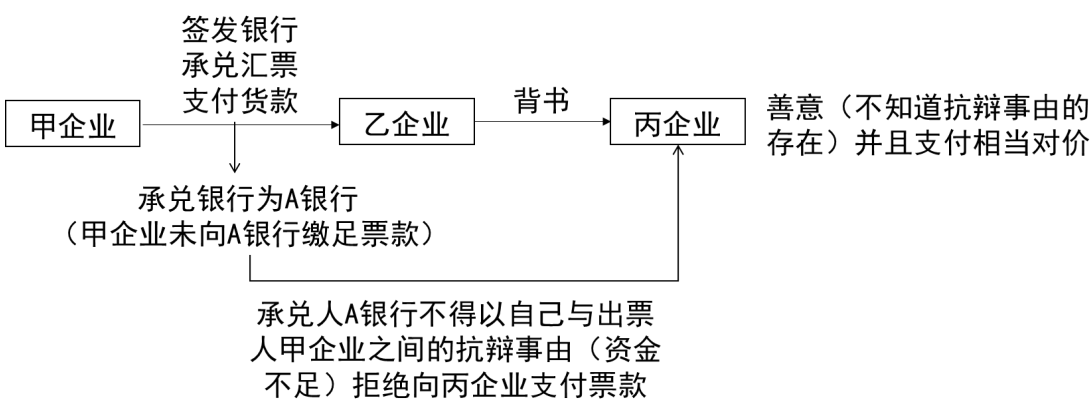
[案例 6.28] 对人抗辩



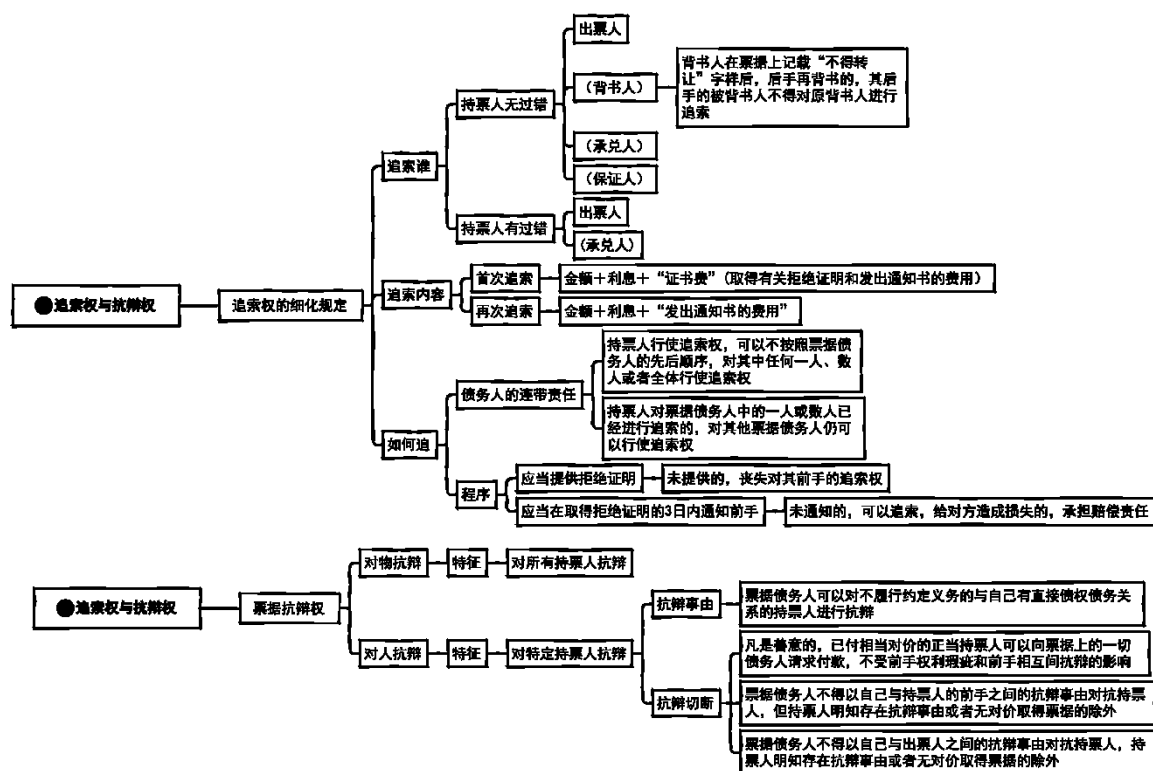
[案例 6.29] 抗辩切断 1



[案例 6.30] 抗辩切断 2



## 本单元“知识点4—5”总结



## 精学细练

【多选题】甲公司签发并承兑了一张汇票给乙公司。乙公司将汇票背书转让给丙公司，并在汇票背面记载“不得转让”字样。丙公司又将汇票背书转让给丁公司。丁公司在向甲公司提示付款时遭到拒绝。下列关于该汇票的表述中，正确的有（ ）。

- A. 甲公司不承担票据责任
- B. 丁公司可以向丙公司行使追索权
- C. 丁公司享有票据权利
- D. 丁公司可以向乙公司行使追索权

【答案】BC

【解析】持票人丁公司行使追索权时并无过错，因此可以追索出票人、背书人、承兑人、保证人。但乙公司作为背书人在票据上记载了“不得转让”字样，作为其后手被背书人的丁公司无法对其发起追索。综上丁公司可以追索甲公司和丙公司。选项B、C当选。

【多选题】根据支付结算法律制度的规定，持票人持到期的商业汇票提示付款被拒绝后，下列关于持票人行使追索权的说法中，正确的有（ ）。

- A. 持票人行使追索权时，应当提供被拒绝付款的有关证明
- B. 持票人应当自收到被拒绝付款的有关证明之日起3日内，将被拒绝事由书面通知其前手
- C. 持票人可以向任意前手进行追索
- D. 持票人只能按照票据债务人的先后顺序对前手进行追索

【答案】ABC

【解析】选项D，持票人行使追索权，可以“不按照”票据债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

## 学会计就到之了课堂

## 二. (银行) 本票

| 序号 | 细节性规定                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 我国的本票 <b>仅限于银行本票</b> ，由银行出票并 <b>见票即付</b> ，且为 <b>记名本票</b>                      |
| 2  | 本票的出票人即为付款人，因此，本票出票时的绝对记载事项 <b>不包括付款人名称</b>                                   |
| 3  | 本票的付款期限自 <b>出票之日起最长不得超过 2 个月</b> 。本票的持票人未按照规定期限提示本票的， <b>丧失对出票人以外的前手</b> 的追索权 |

## 三. 支票

## 1. 种类

| 种类   | 字样                  | 用途                             |
|------|---------------------|--------------------------------|
| 现金支票 | 印有“现金”字样            | 只能用于支取现金                       |
| 转账支票 | 印有“转账”字样            | 只能用于转账                         |
| 普通支票 | 未印有“现金”<br>或者“转账”字样 | 可以用于支取现金，也可以用于转账               |
|      |                     | 左上角划两条平行线的，为划线支票，只能用于转账，不得支取现金 |

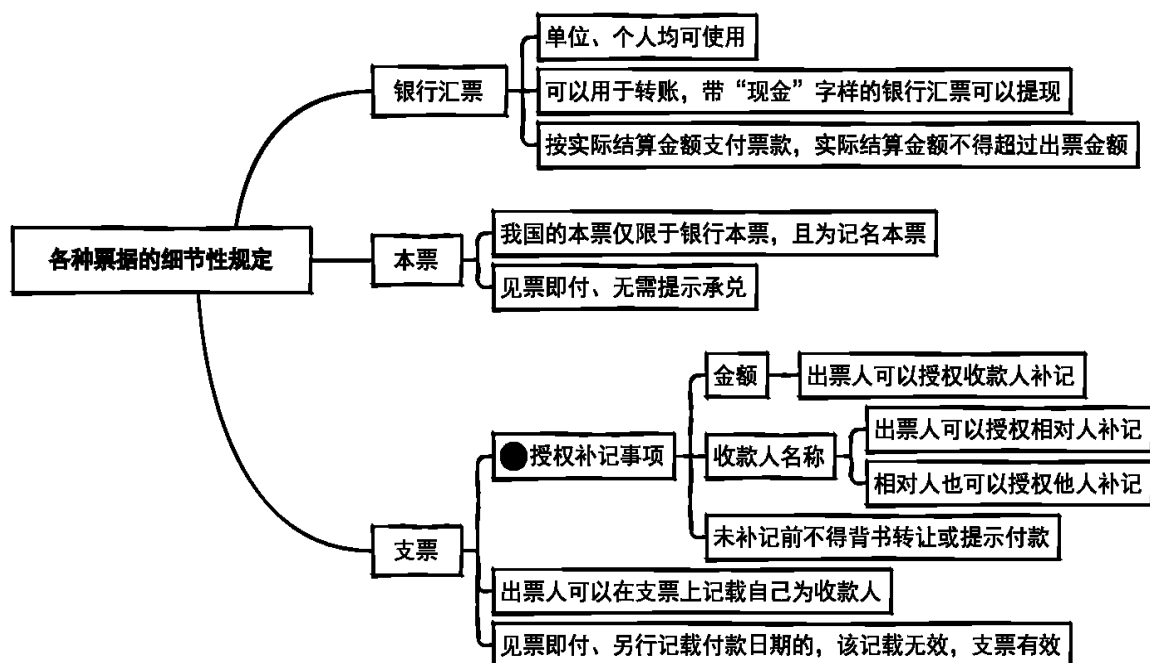
## 2. 授权补记事项

| 授权补记事项       | 谁可以补记                                              |
|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>金额</b>    | 出票人可以授权 <b>收款人</b> 进行补记，收款人以外的其他人不得补记              |
| <b>收款人名称</b> | 出票人既可以授权收取支票的 <b>相对人</b> 补记，也可由相对人再授权 <b>他人</b> 补记 |
| 提示           |                                                    |
| 1            | 在支票金额未补记之前，收款人不得背书转让、提示付款                          |
| 2            | 出票人可以在支票上记载自己为收款人                                  |

## 3. 使用

| 要点       | 细节性规定                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 提示付款期限   | 我国的支票仅限于见票即付，不得另行记载付款日期； <b>另行记载付款日期的，该记载无效，支票有效</b>                                    |
|          | 支票的持票人应当自 <b>出票日起 10 日内</b> 提示付款，持票人超过提示付款期限的，并不丧失对出票人的追索权， <b>出票人</b> 仍应当对持票人承担支付票款的责任 |
| 禁止签发空头支票 | 出票人签发的支票金额超过其 <b>付款时</b> 在付款人处实有的存款金额的，为空头支票                                            |

本单元“知识点6”总结



### 精学细练

【单选题】根据票据法律制度的规定, 下列有关本票的表述中, 不正确的是 ( )。

- A. 本票自出票日起, 最长付款期限为 3 个月
- B. 无条件支付的承诺是绝对记载事项之一
- C. 本票无须承兑
- D. 我国的本票仅限于银行本票, 且为记名本票

【答案】A

【解析】银行本票的付款期限自出票之日起最长不得超过 2 个月。

【单选题】根据票据法律制度的规定, 下列关于支票的说法中, 正确的是 ( )。(2025 年)

- A. 支票的出票人可以记载自己为收款人
- B. 支票出票时无须记载出票日期
- C. 出票时未记载付款人名称的, 可以授权补记
- D. 出票时未印有“现金”或“转账”字样的, 不得支取现金

【答案】A

【解析】支票的绝对记载事项包括: 表明“支票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、出票日期、出票人签章, 选项 B 不当选。支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记, 付款人名称不能授权补记, 选项 C 不当选。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票, 普通支票可用于支取现金, 也可用于转账, 选项 D 不当选。

【多选题】根据票据法律制度的规定, 下列关于支票上记载事项的表述中, 可以授权补记的有 ( )。(2024 年)

- A. 出票日期
- B. 付款人名称
- C. 支票金额



【解析】支票上的金额和收款人名称可以授权补记。选项 C、D 当选。

A. 支票上未记载付款日期的，该票据无效

B. 支票上未记载付款地的，出票人的营业场所为付款地

C. 支票上未记载出票日期的，该票据无效

D. 支票的出票人不得记载“不得转让”字样

【解析】(1) 选项 A: 支票限于见票即付, 不得另行记载付款日期; 另行记载付款日期的, 该记载无效, 支票有效; (2) 选项 B: 支票上未记载付款地的, 以付款人 (而非出票人) 的营业场所为付款地; (3) 选项 D: 支票的出票人可以在票据上记载 “不得转让” 字样, 出票人在票据上记载 “不得转让” 字样的, 该票据不得转让。

### 一. 电子商业汇票的出票

| 要点 | 具体规定                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概念 | 出票是指出票人 <u>签发</u> 票据并且将其 <u>交付</u> 给收款人的票据行为。电子商业汇票的交付是指出票人将电子商业汇票 <u>发送</u> 给收款人， <u>且收款人签收</u> 的行为 |
| 签章 | 依托电子商业汇票系统以数据电文形式制作的电子商业汇票，票据当事人在电子商业汇票上的签章，为该当事人可靠的 <u>电子签名</u>                                     |

[illegible]

|                                                                     |                                                                                        |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 商业承兑汇票<br>收款单位 壹拾玖 日                                                |                                                                                        | 2<br>00100062<br>22941887                                          |
| 出票日期 (大写)<br>广东唯康集团股份有限公司<br>44057601040003656<br>开户银行 中国农业银行广州联丰支行 |                                                                                        | 收款人 全称 江西品电子设备有限公司<br>账号 191228922600036367<br>开户银行 江西省乐安县农村信用合作联社 |
| 付款人 全称 广东唯康集团股份有限公司<br>账号 44057601040003656<br>开户银行 中国农业银行广州联丰支行    | 出票金额 (大写) 柒拾壹万元整<br>(小写) <span style="background-color: #cccccc;">¥1,000,000.00</span> | 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分<br>¥ 7 1 1 0 0 0 0 0 0                       |
| 汇票到期日 贰零壹柒年零叁月叁拾壹日                                                  | 付款人 行号 103581005769                                                                    |                                                                    |
| 交付日期 贰零壹柒年零叁月叁拾壹日                                                   | 付款人 地址 广州市天河区中山大道中100号康美国际医药中心10楼                                                      |                                                                    |
| 本汇票已承兑，到期无条件付款。<br>承兑人签章 广东唯康集团股份有限公司 日期 年 月 日                      |                                                                                        |                                                                    |
| 收款人签章 江西品电子设备有限公司 日期 年 月 日                                          |                                                                                        |                                                                    |

电子商业汇票的出票除记载纸质商业汇票的七大绝对记载事项外，还需记载出票人名称、票据到期日两项内容。

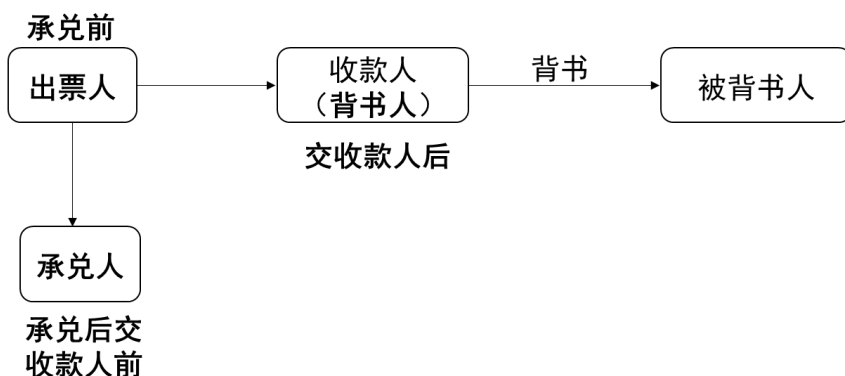
### 1. 绝对记载事项与背书人禁转规则

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 要点     | 具体规定   | 纸质商业汇票 |
| 绝对记载事项 | 背书人签章  | √      |
|        | 被背书人名称 | √      |

47

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 出票人将电子商业汇票 <b>交付收款人后</b> | 背书人 |
|--------------------------|-----|

[图示]



## 六. 电子商业汇票付款请求权的行使

| 要点     | 具体规定                                                                                                               |                      |                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 行使途径   | 电子商业汇票的持票人应在提示付款期内通过电子商业汇票 <b>系统</b> 向承兑人提示付款                                                                      |                      |                                        |
| 提示付款期  | 提示付款期自票据 <b>到期日起 10 日</b> ，最后一日遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延                                                    |                      |                                        |
| 期前提示付款 | 持票人在票据到期日前提示付款的，承兑人可以                                                                                              | 付款<br>拒绝付款<br>于到期日付款 | 承兑人拒绝付款或未予应答的，持票人可待票据 <b>到期后再次提示付款</b> |
| 期内提示付款 | 持票人在提示付款期内提示付款的，承兑人应在收到提示付款请求的 <b>当日至迟次日</b> 付款或拒绝付款                                                               |                      |                                        |
| 逾期提示付款 | 持票人超过提示付款期提示付款的，接入机构（即直接接入电子商业汇票系统的金融机构） <b>不得拒绝受理</b> ； <b>持票人在作出合理说明后，承兑人仍应当承担付款责任</b> ，并在收到提示付款请求的当日至迟次日付款或拒绝付款 |                      |                                        |

## 七. 电子商业汇票追索权的行使

| 要点         | 具体规定                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 追索权发生的实质要件 | 汇票到期被拒绝付款（“拒付追索”）<br>承兑人被依法宣告破产或者因违法被责令终止业务活动（“非拒付追索”） |
| 行使途径       | 电子商业汇票的持票人具备追索权的实质要件，必须通过电子商业汇票 <b>系统</b> 行使追索权        |

| 要点   | 情形                                                       | 追索谁                      |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 追索对象 | 持票人在提示付款期内被拒付的                                           | 可以向 <b>所有</b> 前手行使拒付追索权  |
|      | 持票人超过提示付款期提示付款被拒付的                                       |                          |
|      | 持票人 <b>在提示付款期内曾发出过提示付款</b><br>持票人 <b>未在提示付款期内发出过提示付款</b> | 可以向 <b>出票人、承兑人</b> 行使追索权 |
|      | 电子商业汇票的持票人在票据到期日前提示付款被拒付的                                | 因票据尚未到期， <b>不得行使追索权</b>  |

| 要点           | 具体规定                                                                 |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 行使追索权须提供拒绝证明 | 拒付追索                                                                 | 电子汇票系统中的票据信息+拒付理由   |
|              | 非拒付追索                                                                | 电子汇票系统中的票据信息+相关法律文件 |
| 追索通知         | 电子商业汇票的持票人通过电子商业汇票系统发出追索通知，通知必须记载追索人名称、被追索人名称、追索通知日期、追索类型、追索金额及追索人签章 |                     |

## 本单元“知识点7”总结

